공인중개사 1차 기출문제 모두CBT · moducbt.com

23년 1회차

총 80문항 · 객관식 · 정답·해설 포함

문제 1

토지의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 용도의 다양성으로 인해 두 개 이상의 용도가 동시에 경합할 수 없고 용도의 전환 및 합병 · 분할을 어렵게 한다.

② 부증성으로 인해 토지의 물리적 공급이 어려우므로 토지이용의 집약화가 요구된다.

③ 부동성으로 인해 주변 환경의 변화에 따른 외부효과가 나타날 수 있다.

④ 영속성으로 인해 재화의 소모를 전제로 하는 재생산이론과 물리적 감가상각이 적용되지 않는다.

⑤ 개별성으로 인해 토지별 완전한 대체 관계가 제약된다.

정답 및 해설

용도의 다양성은 하나의 토지가 주거·상업·공업 등 여러 용도로 이용될 가능성을 가진다는 특성으로, 이로 인해 여러 용도가 서로 **경합**하여 최유효이용이 결정되고 용도전환 및 합병·분할이 오히려 용이해진다. ① '두 개 이상의 용도가 동시에 경합할 수 없고 용도의 전환 및 합병·분할을 어렵게 한다'는 설명은 **용도의 다양성**의 실제 성격과 반대되므로 틀린 설명이다.
부증성으로 인한 토지이용의 집약화(②), 부동성으로 인한 외부효과(③), 영속성으로 인한 재생산이론·감가상각 배제(④), 개별성으로 인한 완전한 대체 불가(⑤)에 관한 설명은 모두 통설에 부합한다.

문제 2

부동산의 개념에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 민법 상 부동산은 토지 및 그 정착물이다.

② 경제적 측면의 부동산은 부동산가치에 영향을 미치는 수익성, 수급조절, 시장정보를 포함한다.

③ 물리적 측면의 부동산에는 생산요소, 자산, 공간, 자연이 포함된다.

④ 등기 · 등록의 공시방법을 갖춤으로써 부동산에 준하여 취급되는 동산은 준부동산으로 간주한다.

⑤ 공간적 측면의 부동산에는 지하, 지표, 공중공간이 포함된다.

정답 및 해설

부동산의 개념은 통상 **물리적(기술적) 측면·경제적 측면·법률적 측면**으로 구분되며, 물리적 측면에는 자연·공간·위치·환경이, 경제적 측면에는 자산·생산요소·소비재·자본 등이 포함된다. ③은 물리적 측면에 **생산요소·자산**(경제적 측면의 요소)을 포함시켜 두 측면을 혼동하고 있으므로 틀린 설명이다.
민법상 부동산의 정의(①), 준부동산 개념(④), 공간적 측면의 구성요소(⑤)에 관한 설명은 옳다.

문제 3

토지 관련 용어의 설명으로 옳게 연결된 것은?

ㄱ. 소유권이 인정되지 않는 바다와 육지 사이의 해변 토지
ㄴ. 택지경계와 인접한 경사된 토지로 사실상 사용이 불가능한 토지
ㄷ. 택지지역 내에서 공업지역이 상업지역으로 용도가 전환되고 있는 토지
ㄹ. 임지지역·농지지역·택지지역 상호간에 다른 지역으로 전환되고 있는 일단의 토지

1. ㄱ: 공지, ㄴ: 빈지, ㄷ: 후보지, ㄹ: 이행지
2. ㄱ: 법지, ㄴ: 빈지, ㄷ: 이행지, ㄹ: 후보지
3. ㄱ: 법지, ㄴ: 공지, ㄷ: 후보지, ㄹ: 이행지
4. ㄱ: 빈지, ㄴ: 법지, ㄷ: 이행지, ㄹ: 후보지
5. ㄱ: 빈지, ㄴ: 법지, ㄷ: 후보지, ㄹ: 이행지

정답 및 해설

ㄱ **빈지**는 만조수위선에서 지적공부에 등록된 지반까지의 사이로, 소유권이 인정되지 않으면서 활용실익이 있는 바다와 육지 사이의 토지이다.
ㄴ **법지**는 택지경계와 인접한 경사면처럼 소유권은 인정되나 **사실상 사용이 불가능**한 토지로, 빈지와 정반대의 성격을 가진다.
ㄷ **이행지**는 택지지역·농지지역·임지지역 등 **같은 지역 내에서** 세분된 용도가 전환되고 있는 토지이고, ㄹ **후보지**는 임지지역·농지지역·택지지역 **상호간에** 다른 지역으로 전환되고 있는 일단의 토지이다.

문제 4

해당 부동산시장의 수요곡선을 우측(우상향)으로 이동하게 하는 수요변화의 요인에 해당하는 것은? (단, 수요곡선은 우하향하고, 해당 부동산은 정상재이며, 다른 조건은 동일함)

1. 대출금리의 상승
2. 보완재 가격의 하락
3. 대체재 수요량의 증가
4. 해당 부동산 가격의 상승
5. 해당 부동산 선호도의 감소

정답 및 해설

보완재는 해당 재화와 함께 소비되는 재화이므로, 보완재 가격이 하락하면 보완재 수요량이 늘어 함께 쓰이는 해당 부동산의 수요도 증가하여 **수요곡선이 우측(우상향)으로 이동**한다.

- 대출금리의 상승은 수요를 감소시켜 수요곡선을 좌측으로 이동시킨다.
- 해당 부동산 선호도의 감소도 수요를 감소시켜 수요곡선을 좌측으로 이동시킨다.
- 해당 부동산 가격의 상승은 수요곡선 자체의 이동이 아니라 곡선상의 이동(**수요량 변화**)을 유발한다.
- 대체재 수요량의 증가는 소비자가 대체재로 전환함을 의미하므로 오히려 해당 부동산의 수요를 감소시킨다.

문제 5

거미집모형에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다른 조건은 동일함)

1. 수요의 가격탄력성이 공급의 가격탄력성보다 크면 발산형이다.
2. 가격이 변동하면 수요와 공급은 모두 즉각적으로 반응한다는 가정을 전제하고 있다.
3. 수요곡선의 기울기 절댓값이 공급곡선의 기울기 절댓값보다 작으면 수렴형이다.
4. 수요와 공급의 동시적 관계로 가정하여 균형의 변화를 정태적으로 분석한 모형이다.
5. 공급자는 현재와 미래의 가격을 동시에 고려해 미래의 공급을 결정한다는 가정을 전제하고 있다.

정답 및 해설

수요곡선의 기울기(절댓값)가 공급곡선의 기울기(절댓값)보다 작다는 것은 수요가 공급보다 가격변화에 더 민감(탄력적)하다는 의미이므로 시장은 균형으로 **수렴**하는 수렴형이 되어, 이 설명은 옳다.
거미집모형은 공급자가 **전기(과거)의 가격**을 기준으로 금기의 공급량을 결정한다는 시차를 전제로 균형의 동태적 변화를 분석하는 모형이다.

- 수요의 가격탄력성이 공급의 가격탄력성보다 크면 수렴형이므로 발산형이라는 설명은 틀리다.
- 가격변화에 수요·공급이 즉각 반응한다는 가정은 거미집모형의 동태적 성격과 맞지 않는다.
- 균형을 정태적으로 분석한다는 설명도 거미집모형의 동태적 성격과 맞지 않는다.
- 공급자가 미래가격을 고려한다는 설명은 전기가격에 의존한다는 모형의 전제와 다르다.

문제 6

A지역의 기존 아파트 시장의 수요함수는 P=-Qd+40, 공급함수는 $P = \frac{2}{3}Q_s + 20$ 이었다. 이후 수요함수는 변하지 않고 공급함수가 $P = \frac{2}{3}Q_s + 10$ 으로 변하였다. 다음 설명으로 옳은 것은? [단, X축은 수량, Y축은 가격, P는 가격(단위는 만원/m^2), Qd는 수요량(단위는 m^2), Qs는 공급량(단위는 m^2)이며, 다른 조건은 동일함]

1. 아파트 공급량의 증가에 따른 공급량의 변화로 공급곡선이 좌측(좌상향)으로 이동하였다.
2. 기존 아파트 시장 균형가격은 22만원/m^2이다.
3. 공급함수 변화 이후의 아파트 시장 균형량은 12 m^2이다.
4. 기존 아파트 시장에서 공급함수 변화로 인한 아파트 시장 균형가격은 6만원/m^2 만큼 하락하였다.
5. 기존 아파트 시장에서 공급함수 변화로 인한 아파트 시장 균형량은 8 m^2 만큼 증가하였다.

정답 및 해설

수요함수 $P = -Q_d + 40$, 기존 공급함수 $P = \frac{2}{3}Q_s + 20$을 연립하면 $-Q + 40 = \frac{2}{3}Q + 20 \rightarrow 20 = \frac{5}{3}Q \rightarrow Q = 12$, $P = 28$이다.

변화 후 공급함수 $P = \frac{2}{3}Q_s + 10$으로 연립하면 $-Q + 40 = \frac{2}{3}Q + 10 \rightarrow 30 = \frac{5}{3}Q \rightarrow Q = 18$, $P = 22$이다.

따라서 균형가격이 28만원/m^2에서 22만원/m^2으로 **6만원/m^2 하락**하였다는 ④가 옳다.

① 공급 증가로 공급곡선은 **우측(우하향)**으로 이동하고, ② 기존 균형가격은 28만원/m^2, ③ 변화 후 균형량은 18 m^2, ⑤ 균형량은 12m^2에서 18m^2로 **6m^2 증가**하였으므로 모두 틀렸다.

문제 7

수요와 공급의 가격탄력성에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, X축은 수량, Y축은 가격, 수요의 가격탄력성은 절댓값을 의미하며, 다른 조건은 동일함)

1. 가격이 변화하여도 수요량이 전혀 변화하지 않는다면, 수요의 가격탄력성은 완전탄력적이다.
2. 가격변화율보다 공급량의 변화율이 커서 1보다 큰 값을 가진다면, 공급의 가격탄력성은 비탄력적이다.
3. 공급의 가격탄력성이 0이라면, 완전탄력적이다.
4. 수요의 가격탄력성이 1보다 작은 값을 가진다면, 수요의 가격탄력성은 탄력적이다.
5. 공급곡선이 수직선이면, 공급의 가격탄력성은 완전비탄력적이다.

정답 및 해설

공급곡선이 수직선이라는 것은 가격이 아무리 변해도 공급량이 전혀 변하지 않는다는 뜻이므로 공급의 가격탄력성은 0인 **완전비탄력적** 상태를 의미하여 ⑤는 옳다. 가격이 변해도 수요량이 전혀 변하지 않는 경우는 완전탄력적이 아니라 완전비탄력적이고(①), 탄력성이 1보다 크면 비탄력적이 아니라 탄력적이며(②), 공급의 가격탄력성이 0이면 완전탄력적이 아니라 완전비탄력적이고(③), 수요의 가격탄력성이 1보다 작으면 탄력적이 아니라 비탄력적이다(④).

문제 8

부동산의 수요와 공급에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 부동산은 정상재이며, 다른 조건은 동일함)

1. 수요곡선상의 수요량은 주어진 가격에서 수요자들이 구입 또는 임차하고자 하는 부동산의 최대수량이다.
2. 부동산의 공급량과 그 공급량에 영향을 주는 요인들과 의 관계를 나타낸 것이 공급함수이다.
3. 공급의 법칙에 따르면 가격(임대료)과 공급량은 비례관계이다.
4. 부동산 시장수요곡선은 개별수요곡선을 수직으로 합하여 도출한다.
5. 건축원자재의 가격 상승은 부동산의 공급을 축소시켜 공급곡선을 좌측(좌상향)으로 이동하게 한다.

정답 및 해설

부동산 시장수요곡선은 각 가격수준에서 개별수요자들의 수요량을 합산하여 도출하므로 개별수요곡선을 **수평으로** 합하여 얻어지는 것이지 수직으로 합하는 것이 아니므로 ④는 틀린 설명이다. 수요량의 정의(①), 공급함수의 개념(②), 공급의 법칙에 따른 가격과 공급량의 비례관계(③), 건축원자재 가격 상승에 따른 공급 감소와 공급곡선의 좌측이동(⑤)에 관한 설명은 모두 옳다.

문제 9

지대이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 튀넨(J. H. von Thünen)의 위치지대설에 따르면, 비옥도 차이에 기초한 지대에 의해 비농업적 토지이용이 결정된다.
2. 마샬(A. Marshall)의 준지대설에 따르면, 생산을 위하여 사람이 만든 기계나 기구들로부터 얻은 일시적인 소득은 준지대에 속한다.
3. 리카도(D. Ricardo)의 차액지대설에서 지대는 토지의 생산성과 운송비의 차이에 의해 결정된다.
4. 마르크스(K. Marx)의 절대지대설에 따르면, 최열등지에서는 지대가 발생하지 않는다.
5. 헤이그(R. Haig)의 마찰비용이론에서 지대는 마찰비용과 교통비의 합으로 산정된다.

정답 및 해설

마샬의 준지대설은 기계·기구 등 사람이 만든 자본재로부터 얻는, 토지 지대와 유사하지만 단기적·일시적으로 발생하는 소득을 **준지대**로 설명하므로 이 설명은 옳다.
나머지는 각각 틀린 설명이다.

- 튀넨의 위치지대설은 비옥도가 아니라 시장까지의 **운송비** 차이를 근거로 한다.
- 리카도의 차액지대설은 운송비가 아니라 토지의 **생산성(비옥도)** 차이를 근거로 한다.
- 마르크스의 절대지대설은 오히려 최열등지에서도 토지소유권 자체로 인해 지대가 발생한다고 본다('최열등지 지대 없음'은 리카도 이론의 특징).

문제 10

도시공간구조이론 및 입지이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 버제스(E. Burgess)의 동심원이론에서 통근자지대는 가장 외곽에 위치한다.
2. 호이트(H. Hoyt)의 선형이론에 따르면, 도시공간구조의 성장과 분화는 점이지대를 향해 직선으로 확대되면서 나타난다.
3. 해리스(C. Harris)와 울만(E. Ullman)의 다핵심이론에는 중심업무지구와 점이지대가 존재하지 않는다.
4. 뢰쉬(A. Lösch)의 최대수요이론은 운송비와 집적이익을 고려한 특정 사업의 팔각형 상권체계 과정을 보여준다.
5. 레일리(W. Reilly)의 소매인력법칙은 특정 점포가 최대이익을 확보하기 위해 어떤 장소에 입지하는가에 대한 8원칙을 제시한다.

정답 및 해설

버제스의 동심원이론은 도시가 중심업무지구를 중심으로 점이지대·저소득층 주거지대·중산층 주거지대를 거쳐 가장 바깥쪽에 **통근자지대**가 위치하는 동심원 형태로 성장한다고 설명하므로 이 설명은 옳다.

- 호이트의 선형이론은 점이지대가 아니라 교통노선을 따라 부채꼴(선형)로 확대되는 것으로 설명한다.
- 해리스와 울만의 다핵심이론도 중심업무지구를 핵의 하나로 포함하므로 중심업무지구가 존재하지 않는다는 설명은 틀리다.
- 뢰쉬의 최대수요이론은 팔각형이 아니라 **육각형**의 상권체계를 도출한다.
- 레일리의 소매인력법칙은 특정 점포의 입지원칙이 아니라 두 도시(상권) 사이 고객 흡인력을 인구와 거리로 설명하는 이론이다.

문제 11

X와 Y지역의 산업별 고용자수가 다음과 같을 때, X지역의 입지계수(LQ)에 따른 기반산업의 개수는? (단, 주어진 조건에 한함)

구 분	X 지역	Y 지역	전지역
A 산업	30	50	80
B 산업	50	40	90
C 산업	60	50	110
D 산업	100	20	120
E 산업	80	60	140
전산업 고용자수	320	220	540

1. 0개
2. 1개
3. 2개
4. 3개
5. 4개

정답 및 해설

입지계수는 $LQ = \frac{X_i / X_{total}}{S_i / S_{total}}$로 구하며(X_i=X지역 해당 산업 고용자수, X_total=X지역 전산업 고용자수, S_i·S_total=전지역 수치), **LQ>1**이면 그 산업을 **기반산업**으로 판정한다.
X지역 전산업 고용자수는 **320**, 전지역 합계는 **540**이므로 A~E산업의 LQ는 각각 약 0.63, 0.94, 0.92, 1.41, 0.96으로 계산되어 **D산업**만 1을 초과한다.
따라서 X지역의 기반산업은 **1개**이다.

문제 12

허프(D. Huff)모형을 활용하여 점포 A의 월 매출액을 추정하였는데, 착오에 의해 공간(거리)마찰계수가 잘못 적용된 것을 확인하였다. 올바르게 추정한 점포 A의 월 매출액은 잘못 추정한 점포 A의 월 매출액보다 얼마나 증가하는가? (단, 주어진 조건에 한함)

- X지역의 현재 주민: 10,000명
- 1인당 월 점포 소비액: 30만원
- 올바른 공간(거리)마찰계수: 2
- 잘못 적용된 공간(거리)마찰계수: 1
- X지역의 주민은 모두 구매자이고, 점포(A, B, C)에서만 구매한다고 가정함
- 각 점포의 매출액은 X지역 주민에 의해서만 창출됨

구 분	점포 A	점포 B	점포 C
면 적	$750m^2$	$2,500m^2$	$500m^2$
X 지역 거주지로부터의 거리	5km	10km	5km

1. 1억원
2. 2억원
3. 3억원
4. 4억원
5. 5억원

정답 및 해설

허프모형에서 점포 A의 이용확률은 $P_A = \frac{S_A/D_A^{\lambda}}{\sum(S_k/D_k^{\lambda})}$로 구하며, X지역 총소비지출액은 **10,000명×30만원=30억원**이다.

올바른 마찰계수 **2**를 적용하면 매력도는 A=750/5²=30, B=2,500/10²=25, C=500/5²=20(합계 75)이 되어 A의 이용확률은 **40%**, 매출액은 30억원×0.4=**12억원**이다.

잘못된 마찰계수 **1**을 적용하면 매력도는 A=750/5=150, B=2,500/10=250, C=500/5=100(합계 500)이 되어 이용확률은 **30%**, 매출액은 **9억원**이다.

따라서 올바르게 추정한 매출액이 잘못 추정한 매출액보다 12억원-9억원=**3억원** 더 크다.

문제 13

베버(A. Weber)의 최소비용이론에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 기업은 단일 입지 공장이고, 다른 조건은 동일함)

1. 최소비용지점은 최소운송비 지점, 최소노동비 지점, 집적이익이 발생하는 구역을 종합적으로 고려해서 결정한다.
2. 등비용선(isodapane)은 최소운송비 지점으로부터 기업이 입지를 바꿀 경우, 운송비와 노동비가 동일한 지점을 연결한 곡선을 의미한다.
3. 원료지수(material index)가 1보다 큰 공장은 원료지향적 입지를 선호한다.
4. 제품 중량이 국지원료 중량보다 큰 제품을 생산하는 공장은 시장지향적 입지를 선호한다.
5. 운송비는 원료와 제품의 무게, 원료와 제품이 수송되는 거리에 의해 결정된다.

정답 및 해설

베버(A. Weber)의 최소비용이론에서 **등비용선(isodapane)**은 최소운송비 지점을 기준으로 그 지점을 벗어나 입지를 옮길 때 추가로 발생하는 **운송비 증가분이 서로 같은 지점들을 연결한 곡선**을 의미하며, 저렴한 노동비 지점으로 이전할지 여부를 판단하는 기준으로 쓰인다.
② "등비용선(isodapane)은 최소운송비 지점으로부터 기업이 입지를 바꿀 경우, 운송비와 노동비가 동일한 지점을 연결한 곡선을 의미한다"는 이 정의와 다르므로 틀린 설명이다.
나머지 지문은 최소비용지점의 종합적 결정, 원료지수와 입지지향의 관계, 운송비 결정요인 등 베버 이론의 통설적 내용과 부합한다.

문제 14

크리스탈러(W. Christaller)의 중심지이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 최소요구범위 - 중심지 기능이 유지되기 위한 최소한의 수요 요구 규모
2. 최소요구치 - 중심지로부터 어느 기능에 대한 수요가 0이 되는 곳까지의 거리
3. 배후지 - 중심지에 의해 재화와 서비스를 제공받는 주변지역
4. 도달범위 - 판매자가 정상이윤을 얻을 만큼의 충분한 소비자들을 포함하는 경계까지의 거리
5. 중심지 재화 및 서비스 - 배후지에서 중심지로 제공되는 재화 및 서비스

정답 및 해설

크리스탈러의 중심지이론에서 **배후지**는 **중심지로부터 재화와 서비스를 제공받는 주변지역**을 뜻하므로, ③ "배후지 - 중심지에 의해 재화와 서비스를 제공받는 주변지역"이 옳은 정의이다.
① "최소요구범위 - 중심지 기능이 유지되기 위한 최소한의 수요 요구 규모"는 최소요구범위가 아니라 **최소요구치**의 정의이고, ② "최소요구치 - 수요가 0이 되는 곳까지의 거리"는 최소요구치가 아니라 **재화의 도달범위**의 정의이며, ④ "도달범위 - 정상이윤을 얻을 만큼의 소비자를 포함하는 거리"는 도달범위가 아니라 **최소요구범위**의 정의이고, ⑤ "중심지 재화 및 서비스 - 배후지에서 중심지로 제공"은 제공 방향이 반대로 서술되어 있다.

문제 15

우리나라 부동산 관련 조세에 관한 설명으로 옳은 것은?

ㄱ. 지방세
ㄴ. 국세
ㄷ. 취득단계
ㄹ. 처분단계
ㅁ. 보유단계
ㅂ. 물건별 과세표준에 대한 과세
ㅅ. 납세의무자별로 합산한 과세표준에 대한 과세

1. 취득세와 재산세는 (ㄱ, ㅁ, ㅅ)에 해당한다.
2. 취득세는 (ㄱ, ㄷ)에, 종합부동산세는 (ㄴ, ㅁ)에 해당하고, 공통점은 (ㅂ)에 해당한다.
3. 재산세는 (ㄱ, ㅂ)에, 종합부동산세는 (ㄴ, ㅅ)에 해당하고, 공통점은 (ㅁ)에 해당한다.
4. 양도소득세는 (ㄴ)에, 재산세는 (ㄱ)에 해당하고, 공통점은 (ㅁ, ㅅ)에 해당한다.
5. 양도소득세와 종합부동산세는 (ㄴ, ㅁ, ㅂ)에 해당한다.

정답 및 해설

이 문항은 **출제 당시 법령을 기준**으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 **현행 기준과 다를 수 있으니**, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.
재산세는 **지방세**이면서 각 물건별로 산정한 과세표준에 과세하는 물세이고, 종합부동산세는 **국세**이면서 납세의무자가 보유한 부동산을 합산한 과세표준에 과세하는 인세이며, 두 세목 모두 부동산을 **보유하는 단계**에서 부과되는 보유세라는 공통점을 가진다.
③ "재산세는 (ㄱ, ㅂ)에, 종합부동산세는 (ㄴ, ㅅ)에 해당하고, 공통점은 (ㅁ)에 해당한다"가 이 내용과 정확히 일치한다.
취득세는 **취득단계**에서, 양도소득세는 **처분단계**에서 부과되는 세목이므로 이를 보유단계로 분류한 다른 지문들은 옳지 않다.

문제 16

현재 우리나라에서 시행되고 있지 않는 부동산 정책수단을 모두 고른 것은?

ㄱ. 택지소유상한제
ㄴ. 부동산거래신고제
ㄷ. 토지초과이득세
ㄹ. 주택의 전매제한
ㅁ. 부동산실명제
ㅂ. 토지거래허가구역
ㅅ. 종합부동산세
ㅇ. 공한지세

1. ㄱ, ㅇ
2. ㄱ, ㄷ, ㅇ
3. ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅅ
5. ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ

정답 및 해설

택지소유상한제와 토지초과이득세는 1990년대 토지공개념 관련 제도로 도입되었으나 위헌·헌법불합치 결정 등을 거쳐 이후 폐지되었고, 공한지세 역시 과거 시행되다 폐지되어 현재는 시행되지 않는다.
반면 부동산거래신고제, 주택의 전매제한, 부동산실명제, 토지거래허가구역, 종합부동산세는 모두 현재 시행 중인 제도이므로, 현재 시행되고 있지 않은 정책수단은 ② "ㄱ, ㄷ, ㅇ"이다.

문제 17

부동산시장에 대한 정부의 개입에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 부동산투기, 저소득층 주거문제, 부동산자원배분의 비효율성은 정부가 부동산시장에 개입하는 근거가 된다.
2. 부동산시장실패의 대표적인 원인으로 공공재, 외부효과, 정보의 비대칭성이 있다.
3. 토지비축제도는 공익사업용지의 원활한 공급과 토지시장 안정을 위해 정부가 직접적으로 개입하는 방식이다.
4. 토지수용, 종합부동산세, 담보인정비율, 개발부담금은 부동산시장에 대한 직접개입수단이다.
5. 정부가 주택시장에 개입하여 민간분양주택 분양가를 규제할 경우 주택산업의 채산성 · 수익성을 저하시켜 신축민간주택의 공급을 축소시킨다.

정답 및 해설

정부의 부동산시장 개입수단은 시장에 직접 참여하거나 가격을 직접 규제하는 **직접개입**과, 조세·금융 등을 통해 시장기구에 영향을 미치는 **간접개입**으로 나뉜다.
토지수용은 직접개입수단이지만 **종합부동산세·담보인정비율(LTV)·개발부담금**은 조세·금융규제·부담금을 통해 간접적으로 작용하는 **간접개입수단**이므로, ④ "토지수용, 종합부동산세, 담보인정비율, 개발부담금은 부동산시장에 대한 직접개입수단이다"라는 서술은 틀렸다.
나머지 지문들은 정부개입의 근거, 시장실패 원인, 토지비축제도의 성격, 분양가규제 효과 등 통설적 내용과 부합한다.

문제 18

다음과 같은 투자안에서 부동산의 투자가치는? (단, 연간 기준이며, 주어진 조건에 한함)
- 무위험률: 3%
- 위험할증률: 4%
- 예상인플레이션율: 2%
- 예상순수익: 4,500만원

1. 4억원
2. 4억5천만원
3. 5억원
4. 5억5천만원
5. 6억원

정답 및 해설

투자가치는 $V = \frac{\text{순수익}}{\text{요구수익률}}$로 산정하며, 요구수익률은 **무위험률+위험할증률+예상인플레이션율**로 구성된다.
주어진 조건을 대입하면 요구수익률은 3%+4%+2%=**9%**이고, 투자가치는 4,500만원÷0.09=**5억원**이 된다.

문제 19

주거정책에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 우리나라는 주거에 대한 권리를 인정하고 있지 않다.
ㄴ. 공공임대주택, 주거급여제도, 주택청약종합저축제도는 현재 우리나라에서 시행되고 있다.
ㄷ. 주택바우처는 저소득임차가구에 주택임대료를 일부 지원해주는 소비자보조방식의 일종으로 임차인의 주거지 선택을 용이하게 할 수 있다.
ㄹ. 임대료 보조정책은 민간임대주택의 공급을 장기적으로 감소시키고 시장임대료를 높인다.
ㅁ. 임대료를 균형가격 이하로 통제하면 민간임대주택의 공급량은 증가하고 질적 수준은 저하된다.

1. ㄱ, ㄴ, ㅁ
2. ㄱ, ㄷ, ㅁ
3. ㄱ, ㄹ, ㅁ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄷ, ㄹ, ㅁ

정답 및 해설

우리나라는 「주거기본법」 등을 통해 국민의 **주거권**을 명시적으로 인정하고 있으므로, 이를 인정하지 않는다고 한 ㄱ은 틀린 설명이다.
임대료 보조(수요자 보조) 정책은 임차가구의 실질구매력을 높여 임대주택 수요를 증가시키는 효과가 있을 뿐 민간임대주택의 공급을 감소시킨다고 단정할 수 없으므로 ㄹ도 틀린 설명이며, 임대료를 시장균형가격 이하로 통제(최고가격제)하면 공급자의 채산성이 낮아져 장기적으로 민간임대주택의 **공급량은 오히려 감소**하고 질적 수준도 저하되므로 공급량이 증가한다고 한 ㅁ 역시 틀린 설명이다.
공공임대주택·주거급여·주택청약종합저축을 설명한 ㄴ과 주택바우처를 설명한 ㄷ은 옳은 지문이므로, 틀린 지문을 모두 고르면 ③ "ㄱ, ㄹ, ㅁ"이다.

문제 20

다음 ( )에 들어갈 알맞은 내용은?

- (ㄱ)은 공공주택특별법 시행령에 따른 국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금의 자금을 지원받아 전세계약의 방식으로 공급하는 공공임대주택이다.
- (ㄴ)은 민간임대주택에 관한 특별법 에 따른 임대사업자가 매매 등으로 소유권을 취득하며 임대하는 민간임대주택을 말한다.

1. ①
2. ②
3. ③
4. ④
5. ⑤

정답 및 해설

「공공주택 특별법 시행령」상 국가·지방자치단체의 재정이나 주택도시기금의 자금을 지원받아 **전세계약의 방식**으로 공급하는 공공임대주택은 **장기전세주택**을 말한다.
「민간임대주택에 관한 특별법」상 임대사업자가 **매매 등으로 소유권을 취득**하여 임대하는 민간임대주택은 **민간매입임대주택**을 말한다.
따라서 (ㄱ)에는 장기전세주택, (ㄴ)에는 민간매입임대주택이 들어가는 ⑤가 옳다.

문제 21

부동산투자 위험에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 표준편차가 작을수록 투자에 수반되는 위험은 커진다.
ㄴ. 위험회피형 투자자는 변이계수(변동계수)가 작은 투자안을 더 선호한다.
ㄷ. 경기침체, 인플레이션 심화는 비체계적 위험에 해당한다.
ㄹ. 부동산투자자가 대상부동산을 원하는 시기와 가격에 현금화하지 못하는 경우는 유동성위험에 해당한다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄴ, ㄹ
5. ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

표준편차는 위험의 크기를 나타내는 척도이므로 표준편차가 작을수록 위험은 오히려 작아지며(ㄱ은 틀림), 위험회피형 투자자는 수익률 대비 위험의 상대적 크기를 나타내는 **변이계수(변동계수)**가 작은 투자안을 선호하므로 ㄴ은 옳다.
경기침체·인플레이션 심화처럼 모든 부동산에 공통으로 영향을 미치는 위험은 회피할 수 없는 **체계적 위험**이지 비체계적 위험이 아니므로 ㄷ은 틀렸고, 원하는 시기와 가격에 현금화하지 못하는 경우는 **유동성 위험**의 정의에 해당하므로 ㄹ은 옳다.
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.

문제 22

甲은 시장가치 5억원의 부동산을 인수하고자 한다. 해당 부동산의 부채감당률(DCR)은? (단, 모든 현금 유출입은 연말에만 발생하며, 주어진 조건에 한함)

○ 담보인정비율(LTV): 시장가치의 50%
○ 연간 저당상수: 0.12
○ 가능총소득(PGI): 5,000만원
○ 공실손실상당액 및 대손충당금: 가능총소득의 10%
○ 영업경비비율: 유효총소득의 28%

① 1.08
② 1.20
③ 1.50
④ 1.67
⑤ 1.80

정답 및 해설

시장가치 5억원에 **담보인정비율(LTV) 50%**를 적용하면 융자금은 2억5천만원이고, 연간 저당상수 0.12를 곱하면 부채서비스액은 2.5억 $\times 0.12 = 3,000$만원이다.
유효총소득은 가능총소득 5,000만원에서 공실·대손충당금 10%(500만원)를 차감한 4,500만원이고, 여기서 영업경비비율 28%(1,260만원)를 차감하면 순영업소득은 $4,500 - 1,260 = 3,240$만원이다.
부채감당률(DCR)은 순영업소득을 부채서비스액으로 나눈 값이므로 $3,240 \div 3,000 = 1.08$이다.

문제 23

다음 자료는 A부동산의 1년간 운영수지이다. A부동산의 세후현금흐름승수는? (단, 주어진 조건에 한함)

○ 총투자액: 50,000만원
○ 지분투자액: 36,000만원
○ 가능총소득(PGI): 6,000만원
○ 공실률: 15%
○ 재산세: 500만원
○ 원리금상환액: 600만원
○ 영업소득세: 400만원

1. 8
2. 10
3. 12
4. 15
5. 20

정답 및 해설

가능총소득 6,000만원에서 공실률 15%를 차감한 유효총소득은 $6,000 \times 0.85 = 5,100$만원이고, 재산세(영업경비) 500만원을 차감한 순영업소득은 4,600만원이다.
여기서 원리금상환액 600만원을 차감한 세전현금흐름은 4,000만원이고, 영업소득세 400만원을 차감한 세후현금흐름은 3,600만원이다.
세후현금흐름승수는 지분투자액을 세후현금흐름으로 나눈 값이므로 $36,000 \div 3,600 = 10$이다.

문제 24

부동산투자에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 주어진 조건에 한함)

1. 시중금리 상승은 부동산투자자의 요구수익률을 하락시키는 요인이다.
2. 기대수익률은 투자로 인해 기대되는 예상수입과 예상지출로부터 계산되는 수익률이다.
3. 정(+)의 레버리지효과는 자기자본수익률이 총자본수익률(종합수익률)보다 높을 때 발생한다.
4. 요구수익률은 투자에 대한 위험이 주어졌을 때, 투자자가 대상부동산에 자금을 투자하기 위해 충족되어야 할 최소한의 수익률이다.
5. 부동산투자자는 담보대출과 전세를 통해 레버리지를 활용할 수 있다.

정답 및 해설

요구수익률은 무위험률에 위험할증률을 더해 결정되는데, 시중금리(무위험률)가 상승하면 요구수익률은 오히려 **상승**한다.
따라서 시중금리 상승이 요구수익률을 하락시킨다는 ① "시중금리 상승은 부동산투자자의 요구수익률을 하락시키는 요인이다"는 틀린 설명이다.
기대수익률의 정의(②), 자기자본수익률이 총자본수익률보다 높을 때 정(+)의 레버리지효과가 발생한다는 설명(③), 요구수익률의 정의(④), 담보대출·전세를 통한 레버리지 활용(⑤)은 모두 옳다.

문제 25

甲은 아래 조건으로 부동산에 10억원을 투자하였다. 이에 관한 투자분석의 산출값으로 틀린 것은? (단, 주어진 조건에 한함)

○ 순영업소득(NOI): 2억원/년
○ 원리금상환액: 2,000만원/년
○ 유효총소득승수: 4
○ 지분투자액: 8억원

1. 유효총소득은 2억5천만원
2. 부채비율은 25 %
3. 지분환원율은 25 %
4. 순소득승수는 5
5. 종합환원율은 20 %

정답 및 해설

총투자액 10억원, 유효총소득승수 4이므로 유효총소득은 $10억 \div 4 = 2억5천만원$으로 ①은 옳고, 지분투자액 8억원이므로 부채는 2억원이며 부채비율은 $2억 \div 8억 = 25\%$로 ②도 옳다.
세전현금흐름은 순영업소득 2억원에서 원리금상환액 2,000만원을 차감한 1억8천만원이며, 지분환원율은 세전현금흐름을 지분투자액으로 나눈 값이므로 $1.8억 \div 8억 = 22.5\%$로 계산되어 ③의 25%와 일치하지 않는다.
순소득승수는 $10억 \div 2억 = 5$(④는 옳음), 종합환원율은 $2억 \div 10억 = 20\%$(⑤도 옳음)이므로 틀린 것은 ③ "지분환원율은 25 %"이다.

문제 26

부동산투자분석에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 내부수익률은 수익성지수를 0으로, 순현재가치를 1로 만드는 할인율이다.
2. 회계적 이익률법은 현금흐름의 시간적 가치를 고려하지 않는다.
3. 내부수익률법에서는 내부수익률과 요구수익률을 비교하여 투자여부를 결정한다.
4. 순현재가치법, 내부수익률법은 할인현금수지분석법에 해당한다.
5. 담보인정비율(LTV)은 부동산가치에 대한 융자액의 비율이다.

정답 및 해설

내부수익률(IRR)은 현금유입의 현재가치와 현금유출의 현재가치를 같게 만들어 **순현재가치(NPV)를 0**으로, **수익성지수(PI)를 1**로 만드는 할인율이다.
그런데 ① "내부수익률은 수익성지수를 0으로, 순현재가치를 1로 만드는 할인율이다"는 두 지표의 기준값을 서로 바꾸어 서술하였으므로 틀렸다.
회계적이익률법이 현금흐름의 시간적 가치를 고려하지 않는다는 설명(②), 내부수익률과 요구수익률을 비교해 투자여부를 결정한다는 설명(③), 순현재가치법·내부수익률법이 할인현금수지분석법에 해당한다는 설명(④), 담보인정비율(LTV)이 부동산가치에 대한 융자액의 비율이라는 설명(⑤)은 모두 옳다.

문제 27

PF(Project Financing)대출을 유동화하는 자산유동화증권(ABS)과 자산담보부 기업어음(ABCP)에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. ABS는 유치권의 방법으로, ABCP는 근저당의 방법으로 사업부지를 피담보채무의 담보로 확보하여야 한다.
2. ABS는 금융위원회에 등록한 이전 회차의 유동화계획을 따를 경우, 금융위원회에 등록 없이 금번 회차에도 동일하게 재발행할 수 있다.
3. ABS는 유동화 도관체(conduit)가 개발업체에 직접 PF대출을 제공한 후 해당 대출채권을 유동화할 수 있다.
4. 공사대금 재원이 필요한 경우, 시행사는 공사대금채권을 담보로 ABCP를 발행하고 이를 통해 조달한 재원을 시공사에 지급한다.
5. 채권형 ABS와 ABCP에서 수령하는 이자에 대하여 모든 개인투자자는 소득세 납부의무를 가진다.

정답 및 해설

이자소득에 대한 소득세 납부의무는 채권형 ABS이든 ABCP이든 관계없이 발생하는 것이 원칙이므로 ⑤ "채권형 ABS와 ABCP에서 수령하는 이자에 대하여 모든 개인투자자는 소득세 납부의무를 가진다"가 옳은 설명이다.
반면 대출채권자가 사업부지를 담보로 확보하는 통상적 방법은 점유를 요건으로 하지 않는 **근저당권** 설정이며 점유를 요건으로 하는 유치권으로는 이를 담보할 수 없으므로 ①은 틀렸고, 시행사는 시공사에 공사대금을 지급할 채무자일 뿐 이를 채권으로 보유하지 않으므로 이를 담보로 ABCP를 발행한다는 ④도 틀렸다.

문제 28

A회사는 전년도에 임대면적 750 m^2 의 매장을 비율임대차(percentage lease)방식으로 임차하였다. 계약내용에 따르면, 매출액이 손익분기점 매출액 이하이면 기본임대료만 지급하고, 이를 초과하는 매출액에 대해서는 일정 임대료율을 적용한 추가임대료를 기본임대료에 가산하도록 하였다. 전년도 연임대료로 총 12,000만원을 지급한 경우, 해당 계약내용에 따른 추가임대료율은? (단, 연간 기준이며, 주어진 조건에 한함)

○ 전년도 매출액: 임대면적 m^2당 100만원
○ 손익분기점 매출액: 임대면적 m^2당 60만원
○ 기본임대료: 임대면적 m^2당 10만원

1. 15 %
2. 20 %
3. 25 %
4. 30 %
5. 35 %

정답 및 해설

임대면적 750m^2에 전년도 매출액(m^2당 100만원)을 곱한 총매출액은 7억5천만원, 손익분기점 매출액(m^2당 60만원)을 곱한 손익분기점 매출액은 4억5천만원이므로 초과매출액은 $7.5억 - 4.5억 = 3억$원이다.
기본임대료는 750×10만원 $= 7,500$만원이고, 연임대료 총액 12,000만원에서 기본임대료를 뺀 추가임대료는 4,500만원이다.
추가임대료율은 추가임대료를 초과매출액으로 나눈 값이므로 $4,500 \div 30,000 = 15\%$이다.

문제 29

부동산투자회사법상 '자기관리 부동산투자회사'(REITs, 이하 "회사"라 한다)에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 국토교통부장관은 회사가 최저자본금을 준비하였음을 확인한 때에는 지체 없이 주요 출자자(발행주식 총수의 100분의 5를 초과하여 주식을 소유하는 자)의 적격성을 심사하여야 한다.
2. 최저자본금준비기간이 지난 회사의 최저자본금은 70억원 이상이 되어야 한다.
3. 주요 주주는 미공개 자산운용정보를 이용하여 부동산을 매매하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.
4. 회사는 그 자산을 투자 · 운용할 때에는 전문성을 높이고 주주를 보호하기 위하여 자산관리회사에 위탁하여야 한다.
5. 주주총회의 특별결의에 따른 경우, 회사는 해당 연도 이익배당한도의 100분의 50 이상 100분의 90 미만으로 이익배당을 정한다.

정답 및 해설

자기관리 부동산투자회사는 자산의 투자·운용을 자체적으로 수행하기 위해 자산운용 전문인력을 상근으로 두는 실체형 회사라는 점에서, 자산관리회사(AMC)에 자산의 투자·운용을 위탁하는 위탁관리·기업구조조정 부동산투자회사와 구별된다.
따라서 자기관리 부동산투자회사가 자산관리회사에 위탁하여야 한다는 ④ "회사는 그 자산을 투자 · 운용할 때에는 전문성을 높이고 주주를 보호하기 위하여 자산관리회사에 위탁하여야 한다"는 자기관리형의 본질과 배치되는 틀린 설명이다.

문제 30

저당담보부증권(MBS)의 가격변동에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건에 한함)

1. 투자자들이 가까운 시일에 채권시장 수익률의 하락을 예상한다면, 가중평균상환기간(duration)이 긴 저당담보부증권일수록 그 가격이 더 크게 하락한다.
2. 채무불이행위험이 없는 저당담보부증권의 가격은 채권시장 수익률의 변동에 영향을 받지 않는다.
3. 자본시장 내 다른 투자수단들과 경쟁하므로, 동일위험수준의 다른 투자수단들의 수익률이 상승하면 저당담보부증권의 가격은 상승한다.
4. 채권시장 수익률이 상승할 때 가중평균상환기간이 긴 저당담보부증권일수록 그 가격의 변동 정도가 작다.
5. 고정이자를 지급하는 저당담보부증권은 채권시장 수익률이 상승하면 그 가격이 하락한다.

정답 및 해설

채권 가격과 시장수익률은 역의 관계에 있으므로, 고정이자를 지급하는 저당담보부증권도 채권시장 수익률이 상승하면 그 가격이 **하락**한다(⑤).
반대로 수익률 하락이 예상되면 가중평균상환기간(duration)이 긴 채권일수록 가격이 더 크게 **상승**하는 것이지 하락하는 것이 아니므로 ①은 틀렸고, 듀레이션이 긴 채권일수록 수익률 변동에 대한 가격 변동폭이 더 크므로 ④도 틀렸다.
채무불이행위험이 없더라도 시장수익률 변동에 따른 가격변동위험(이자율위험)은 존재하므로 ②도 틀렸다.

문제 31

부동산투자의 분석기법 및 위험에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 주어진 조건에 한함)

ㄱ. 경기침체로 부동산 수익성 악화가 야기하는 위험은 사업위험(business risk)에 해당한다.
ㄴ. 공실률, 부채서비스액은 유효총소득을 산정하는데 필요한 항목이다.
ㄷ. 위험회피형 투자자의 최적 포트폴리오는 투자자의 무차별곡선과 효율적 프론티어의 접점에서 선택된다.
ㄹ. 포트폴리오를 통해 제거 가능한 체계적인 위험은 부동산의 개별성에 기인한다.
ㅁ. 민감도분석을 통해 투입요소의 변화가 그 투자안의 내부수익률에 미치는 영향을 분석할 수 있다.

1. ㄱ, ㄴ, ㄷ
2. ㄱ, ㄷ, ㅁ
3. ㄱ, ㄹ, ㅁ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

정답 및 해설

ㄱ. 경기침체에 따른 수익성 악화는 시장 상황에서 비롯된 것으로 **사업위험(business risk)**에 해당하므로 옳다.
ㄷ. 위험회피형 투자자의 최적 포트폴리오는 **효율적 프론티어와 투자자의 무차별곡선이 접하는 점**에서 결정되므로 옳다.
ㅁ. 민감도분석은 투입요소를 변화시켜 그 변화가 **내부수익률·순현가** 등 결과값에 미치는 영향을 보는 기법이므로 옳다.
반면 ㄴ은 유효총소득이 가능총소득에서 **공실 및 대손충당금**을 빼고 기타소득을 더해 산정되며 **부채서비스액**은 순영업소득에서 차감해 세전현금흐름을 구할 때 쓰이는 항목이므로 틀리고, ㄹ은 포트폴리오 분산으로 제거 가능한 위험은 체계적 위험이 아니라 **비체계적 위험**이므로 틀리다.

문제 32

부동산관리방식에 따른 해당 내용을 옳게 묶은 것은?

ㄱ. 소유자의 직접적인 통제권이 강화된다.
ㄴ. 관리의 전문성과 효율성을 높일 수 있다.
ㄷ. 기밀 및 보안 유지가 유리하다.
ㄹ. 건물설비의 고도화에 대응할 수 있다.
ㅁ. 대형건물의 관리에 더 유용하다.
ㅂ. 소유와 경영의 분리가 가능하다.

1. 자기관리방식 - ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
2. 자기관리방식 - ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ
3. 자기관리방식 - ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ
4. 위탁관리방식 - ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
5. 위탁관리방식 - ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

정답 및 해설

위탁관리방식은 전문업자에게 관리를 맡기는 방식이므로 **관리의 전문성·효율성**(ㄴ), **건물설비 고도화 대응**(ㄹ), **대형건물 관리에 유용**(ㅁ), **소유와 경영의 분리**(ㅂ)가 모두 그 특징이다.
반대로 소유자가 직접 관리하는 자기관리방식은 **소유자의 직접적 통제권 강화**(ㄱ)와 **기밀·보안 유지에 유리**(ㄷ)가 특징이므로, ㄱ·ㄷ이 포함된 묶음은 모두 옳지 않다.

문제 33

부동산마케팅에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 부동산마케팅은 부동산상품을 수요자의 욕구에 맞게 상품을 개발하고 가격을 결정한 후 시장에서 유통, 촉진, 판매를 관리하는 일련의 과정이다.

② STP전략은 대상 집단의 시장세분화(segmentation), 표적시장 선정(targeting), 포지셔닝(positioning)으로 구성된다.

③ 시장세분화 전략은 부동산시장에서 마케팅활동을 수행하기 위하여 수요자의 집단을 세분하는 것이다.

④ 표적시장 전략은 세분화된 시장을 통해 선정된 표적 집단을 대상으로 적합한 마케팅활동을 수행하는 것이다.

⑤ AIDA원리는 주의(attention), 관심(interest), 욕망(desire), 행동(action)의 단계를 통해 공급자의 욕구를 파악하여 마케팅 효과를 극대화하는 시장점유마케팅 전략의 하나이다.

정답 및 해설

부동산마케팅 전략은 크게 **시장점유 마케팅전략**(STP전략, 4P Mix)과 **고객점유 마케팅전략**, 관계 마케팅전략으로 구분되는데, **AIDA원리**(주의attention·관심interest·욕망desire·행동action)는 소비자가 특정 상품을 인식해서 구매에 이르는 심리적 단계를 설명하는 것으로 **고객점유 마케팅전략**에 해당한다.
따라서 ⑤ "AIDA원리는 ...공급자의 욕구를 파악하여 마케팅 효과를 극대화하는 시장점유마케팅 전략의 하나이다"는 AIDA를 시장점유 마케팅전략으로 잘못 분류했고, 파악 대상도 공급자가 아닌 수요자(소비자)의 심리이므로 틀린 설명이다.
①~④는 각각 부동산마케팅의 개념, STP전략의 구성요소, 시장세분화·표적시장 전략에 대한 옳은 설명이다.

문제 34

사회기반시설에 대한 민간투자법령상 BOT(build-operate-transfer) 방식에 대한 내용이다. ( )에 들어 갈 내용을 <보기>에서 옳게 고른 것은?

사회기반시설의 (ㄱ)에 일정기간 동안 (ㄴ)에게 해당 시설의 소유권이 인정되며 그 기간이 만료되면 (ㄷ)이 (ㄹ)에 귀속되는 방식이다.

<보기>

a. 착공 후
b. 준공 후
c. 사업시행자
d. 국가 또는 지방자치단체
e. 시설소유권
f. 시설관리운영권

1. ㄱ - a, ㄴ - c, ㄷ - e, ㄹ - d
2. ㄱ - a, ㄴ - c, ㄷ - e, ㄹ - c
3. ㄱ - a, ㄴ - d, ㄷ - f, ㄹ - c
4. ㄱ - b, ㄴ - c, ㄷ - e, ㄹ - d
5. ㄱ - b, ㄴ - d, ㄷ - f, ㄹ - c

정답 및 해설

BOT(build-operate-transfer)는 사회기반시설을 건설한 뒤 **준공 후**(ㄱ - b) 일정기간 동안 **사업시행자**(ㄴ - c)에게 해당 시설의 소유권이 인정되고, 그 기간이 만료되면 **시설소유권**(ㄷ - e)이 **국가 또는 지방자치단체**(ㄹ - d)에 귀속되는 방식이다.

준공과 동시에 소유권이 국가·지자체에 귀속되고 사업시행자가 관리운영권을 갖는 BTO 방식과 구별된다.

문제 35

다음 자료를 활용하여 공시지가기준법으로 산정한 대상토지의 단위면적당 시산가액은? (단, 주어진 조건에 한함)

○ 대상토지 현황: A시 B구 C동 120번지, 일반상업지역, 상업용
○ 기준시점: 2023.10.28.
○ 표준지공시지가(A시 B구 C동, 2023.01.01.기준)

기호	소재지	용도지역	이용상황	공시지가(원/m^2)
1	C동 110	준주거지역	상업용	6,000,000
2	C동 130	일반상업지역	상업용	8,000,000

○ 지가변동률(A시 B구, 2023.01.01.~2023.10.28.)
- 주거지역: 3% 상승
- 상업지역: 5% 상승
○ 지역요인: 표준지와 대상토지는 인근지역에 위치하여 지역요인 동일함
○ 개별요인: 대상토지는 표준지 기호 1에 비해 개별요인 10% 우세하고, 표준지 기호 2에 비해 개별요인 3% 열세함
○ 그 밖의 요인 보정: 대상토지 인근지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 및 평가사례 등을 고려하여 그 밖의 요인으로 50% 증액 보정함
○ 상승식으로 계산할 것

1. 6,798,000원/m^2
2. 8,148,000원/m^2
3. 10,197,000원/m^2
4. 12,222,000원/m^2
5. 13,860,000원/m^2

정답 및 해설

공시지가기준법은 **표준지공시지가 × 시점수정 × 지역요인 × 개별요인 × 그 밖의 요인 보정**으로 산정한다. 대상토지가 **일반상업지역·상업용**이므로 용도지역이 일치하는 **기호 2**(8,000,000원/m^2)를 비교표준지로 선정한다. 시점수정은 상업지역 지가변동률 **5% 상승**이므로 1.05, 지역요인은 인근지역으로 동일하여 1.00, 개별요인은 기호 2에 비해 **3% 열세**하므로 0.97, 그 밖의 요인은 **50% 증액**이므로 1.50을 적용한다.
$8{,}000{,}000 \times 1.05 \times 1.00 \times 0.97 \times 1.50 = 12{,}222{,}000$원/$m^2$이 된다.

문제 36

다음 자료를 활용하여 원가법으로 산정한 대상건물의 시산가액은? (단, 주어진 조건에 한함)
○ 대상건물 현황: 철근콘크리트조, 단독주택, 연면적 250 m^2
○ 기준시점: 2023.10.28.
○ 사용승인일: 2015.10.28.
○ 사용승인일의 신축공사비: 1,200,000원/m^2(신축공사비는 적정함)
○ 건축비지수(건설공사비지수)
- 2015.10.28.: 100
- 2023.10.28.: 150
○ 경제적 내용연수: 50년
○ 감가수정방법: 정액법
○ 내용연수 만료 시 잔존가치 없음

1. 246,000,000원
2. 252,000,000원
3. 258,000,000원
4. 369,000,000원
5. 378,000,000원

정답 및 해설

원가법의 적산가액은 **재조달원가 – 감가누계액**으로 구한다. 재조달원가는 사용승인일 신축공사비에 **건축비지수 비율(150/100)**을 곱해 기준시점 가격으로 환산한다.

$1{,}200{,}000 \times 250 \times \frac{150}{100} = 450{,}000{,}000$원

사용승인일 2015.10.28.부터 기준시점 2023.10.28.까지 경과연수는 **8년**, 내용연수 **50년**, 잔존가치 없는 정액법이므로 감가누계액은 $450{,}000{,}000 \times \frac{8}{50} = 72{,}000{,}000$원이다.

따라서 적산가액은 $450{,}000{,}000 - 72{,}000{,}000 = 378{,}000{,}000$원이다.

문제 37

감정평가에 관한 규칙상 대상물건별로 정한 감정평가방법(주된 방법)이 수익환원법인 대상물건은 모두 몇 개인가?

○ 상표권
○ 임대료
○ 저작권
○ 특허권
○ 과수원
○ 기업가치
○ 광업재단
○ 실용신안권

1. 2개
2. 3개
3. 4개
4. 5개
5. 6개

정답 및 해설

감정평가에 관한 규칙상 주된 평가방법이 **수익환원법**인 것은 **상표권·저작권·특허권·실용신안권** 등 무형자산과 **광업재단**, 그리고 **기업가치**로 모두 **6개**이다.
나머지 중 **임대료**는 임대사례비교법, **과수원**은 거래사례비교법이 주된 방법이므로 제외된다.

문제 38

감정평가에 관한 규칙에 규정된 내용으로 틀린 것은?

1. 수익분석법이란 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.
2. 가치형성요인이란 대상물건의 경제적 가치에 영향을 미치는 일반요인, 지역요인 및 개별요인 등을 말한다.
3. 감정평가법인등은 법령에 다른 규정이 있는 경우에는 기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건을 붙여 감정평가할 수 있다.
4. 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가할 수 있다.
5. 감정평가법인등은 법령에 다른 규정이 있는 경우에는 대상물건의 감정평가액을 시장가치 외의 가치를 기준으로 결정할 수 있다.

정답 및 해설

감정평가에 관한 규칙상 **수익분석법**이란 일반기업경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정기간에 산출할 것으로 기대되는 **순수익**에 대상물건을 계속하여 임대하는 데 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 방법을 말한다.
① "기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 필요경비를 더하여 임대료를 산정"하는 방식은 전통적인 적산법의 산식으로, 수익분석법의 정의와는 다르므로 틀린 설명이다.
②·③·④·⑤는 가치형성요인, 조건부 감정평가, 구분감정평가, 시장가치 외의 가치를 기준으로 한 감정평가에 관한 규정을 옳게 서술한 것이다.

문제 39

부동산 가격공시에 관한 법령에 규정된 내용으로 틀린 것은?

1. 표준지공시지가는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 국가 · 지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다.
2. 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사 · 산정할 때에는 한국부동산원법 에 따른 한국부동산원에게 이를 의뢰하여야 한다.
3. 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면(전자문서를 포함한다)으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
4. 시장 · 군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정 · 공시하는 경우에는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 한다.
5. 표준지로 선정된 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정 · 공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.

정답 및 해설

부동산 가격공시에 관한 법률상 **표준지공시지가**의 조사·평가는 국토교통부장관이 **감정평가법인등**에게 의뢰하도록 규정되어 있고, 한국부동산원에 의뢰하는 절차는 아니다.
따라서 ② "국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·산정할 때에는 한국부동산원에게 이를 의뢰하여야 한다"는 의뢰 대상 기관을 잘못 서술한 틀린 설명이다.
①은 표준지공시지가의 효력, ③은 이의신청 절차(공시일부터 **30일** 이내 서면 신청), ④는 토지가격비준표를 이용한 개별공시지가 산정, ⑤는 표준지에 대한 개별공시지가 결정·공시 생략에 관한 옳은 설명이다.

문제 40

감정평가 과정상 지역분석 및 개별분석에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 동일수급권(同一需給圈)이란 대상부동산과 대체 · 경쟁관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역(圈域)을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.
2. 지역분석이란 대상부동산이 속해 있는 지역의 지역요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하는 것을 말한다.
3. 인근지역이란 대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 개별요인을 공유하는 지역을 말한다.
4. 개별분석이란 대상부동산의 개별적 요인을 분석하여 해당 지역 내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 것을 말한다.
5. 지역분석보다 개별분석을 먼저 실시하는 것이 일반적이다.

정답 및 해설

동일수급권이란 대상부동산과 대체·경쟁관계가 성립하고 가치형성에 서로 영향을 미치는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, **인근지역**과 유사지역을 포함하는 개념이므로 ①은 옳은 설명이다.
지역분석은 대상부동산이 속한 지역의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 것이고, 개별분석은 대상부동산의 개별요인을 분석하여 최유효이용을 판정하는 것인데, ②와 ④는 이 정의를 서로 뒤바꿔 서술하여 틀렸다.
인근지역은 지역요인을 공유하는 지역이므로 개별요인을 공유한다는 ③도 틀리며, 일반적으로 지역분석을 먼저 실시한 후 개별분석을 하므로 ⑤도 틀리다.

문제 41

다음 중 연결이 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 임차인의 필요비상환청구권 - 형성권
2. 지명채권의 양도 - 준물권행위
3. 부동산 매매에 의한 소유권 취득 - 특정승계
4. 부동산 점유취득시효완성으로 인한 소유권 취득 - 원시취득
5. 무권대리에서 추인 여부에 대한 확답의 최고 - 의사의 통지

정답 및 해설

'임차인의 필요비상환청구권 - 형성권' 연결이 틀렸다. 필요비상환청구권은 상대방에게 일정한 급부를 청구할 수 있는 **청구권**이지, 일방의 의사표시만으로 법률관계를 변동시키는 **형성권**이 아니다.
반면 다음은 모두 옳은 연결이다.

- 지명채권의 양도는 물권이 아닌 채권을 이전시키는 준물권행위이다.
- 매매에 의한 소유권취득은 특정승계이다.
- 점유취득시효완성으로 인한 취득은 원시취득이다.
- 무권대리에서 추인 여부에 대한 확답의 최고는 상대방의 의사표시 없이도 일정한 효과가 발생하는 **의사의 통지**에 해당한다.

문제 42

甲으로부터 甲소유 X토지의 매도 대리권을 수여받은 乙은 甲을 대리하여 丙과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 乙은 특별한 사정이 없는 한 매매잔금의 수령 권한을 가진다.
2. 丙의 채무불이행이 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 乙은 매매계약을 해제할 수 없다.
3. 매매계약의 해제로 인한 원상회복의무는 甲과 丙이 부담한다.
4. 丙이 매매계약을 해제한 경우, 丙은 乙에게 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구할 수 없다.
5. 乙이 자기의 이익을 위하여 배임적 대리행위를 하였고 丙도 이를 안 경우, 乙의 대리행위는 甲에게 효력을 미친다.

정답 및 해설

乙이 자기의 이익을 위하여 배임적으로 대리행위를 하고 상대방 丙도 이를 알았던 경우, 판례는 **진의 아닌 의사표시에 관한 민법 제107조 제1항 단서를 유추적용**하여 그러한 대리권 남용 행위는 **본인 甲에게 효력이 미치지 않는다**고 본다. 따라서 甲에게 효력을 미친다는 서술이 틀린 지문이다.
나머지 지문들은 다음의 확립된 법리와 일치한다.

- 매도인 대리인의 통상적인 대금수령권 인정
- 해제권의 별도 수권 필요
- 해제로 인한 원상회복의무의 본인 귀속
- 대리인은 계약당사자가 아니어서 채무불이행 책임을 지지 않음

문제 43

불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 불공정한 법률행위에도 무효행위의 전환에 관한 법리가 적용될 수 있다.
2. 경락대금과 목적물의 시가에 현저한 차이가 있는 경우에도 불공정한 법률행위가 성립할 수 있다.
3. 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 있는 경우, 원칙적으로 그 불균형 부분에 한하여 무효가 된다.
4. 대리인에 의한 법률행위에서 궁박과 무경험은 대리인을 기준으로 판단한다.
5. 계약의 피해당사자가 급박한 곤궁 상태에 있었다면 그 상대방에게 폭리행위의 악의가 없었더라도 불공정한 법률행위는 성립한다.

정답 및 해설

불공정한 법률행위(민법 제104조)로 무효가 되는 경우에도 **무효행위 전환**에 관한 민법 제138조의 법리가 적용될 수 있다는 것이 판례의 태도이다.
나머지 지문은 다음 점에서 모두 틀린 서술이다.

- 경매(경락)에는 불공정한 법률행위 규정이 적용되지 않는다.
- 급부와 반대급부의 현저한 불균형이 있으면 그 법률행위는 원칙적으로 전부 무효이다.
- 대리행위에서 **궁박은 본인**을, **경솔·무경험은 대리인**을 기준으로 판단한다.
- 폭리행위가 성립하려면 상대방에게 궁박 등을 이용하려는 악의(이용의사)가 있어야 한다.

문제 44

복대리에 관한 설명으로 틀린 것은? (특별한 사정은없으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 복대리인은 행위능력자임을 요하지 않는다.
2. 복대리인은 본인에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다.
3. 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.
4. 대리인의 능력에 따라 사업의 성공여부가 결정되는 사무에 대해 대리권을 수여받은 자는 본인의 묵시적 승낙으로도 복대리인을 선임할 수 있다.
5. 대리인이 대리권 소멸 후 선임한 복대리인과 상대방 사이의 법률행위에도 민법 제129조의 표현대리가 성립할 수 있다.

정답 및 해설

임의대리인은 원칙적으로 **본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유**가 있는 때에만 복대리인을 선임할 수 있다(민법 제120조). 대리인 개인의 능력에 따라 사업의 성공 여부가 좌우되는 사무는 본인이 그 대리인 자신의 처리를 필요로 하여 위임한 것이므로 성질상 복대리가 제한되어 **묵시적 승낙만으로는 복대리인을 선임할 수 없다**는 것이 판례의 취지이다.

- 반면 복대리인은 행위능력자임을 요하지 않는다(제117조 준용).
- 복대리인은 본인에 대해 대리인과 동일한 권리의무를 가진다(제123조).
- 법정대리인은 그 책임으로 자유롭게 복대리인을 선임할 수 있다(제122조).
- 대리권 소멸 후 선임된 복대리인과 상대방 사이의 행위에도 제129조의 표현대리가 성립할 수 있다.

문제 45

통정허위표시를 기초로 새로운 법률상 이해관계를 맺은 제3자에 해당하는 자를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 파산선고를 받은 가장채권자의 파산관재인
ㄴ. 가장채무를 보증하고 그 보증채무를 이행하여 구상권을 취득한 보증인
ㄷ. 차주와 통정하여 가장소비대차계약을 체결한 금융기관으로부터 그 계약을 인수한 자

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

통정허위표시의 무효로 대항할 수 없는 **제3자**는 허위표시를 기초로 **새로운 법률상 이해관계**를 맺은 자를 말한다.
ㄱ. 파산관재인은 **총채권자를 대표**하는 지위에서 새로운 이해관계를 맺으므로 제3자에 해당한다.
ㄴ. 가장채무를 보증하고 보증채무를 이행하여 **구상권**을 취득한 보증인도 제3자에 해당한다.
ㄷ. 가장소비대차계약을 **계약이전(인수)**받은 자는 계약상 지위를 포괄승계한 데 불과해 새로운 법률상 이해관계를 맺은 제3자가 아니다.

문제 46

무권대리인 乙이 甲을 대리하여 甲소유의 X토지를 丙에게 매도하는 계약을 체결하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

① 위 매매계약이 체결된 후에 甲이 X토지를 丁에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳤다면, 甲이 乙의 대리행위를 추인하더라도 丁은 유효하게 그 소유권을 취득한다.

② 乙이 甲을 단독상속한 경우, 특별한 사정이 없는 한 乙은 본인의 지위에서 추인을 거절할 수 있다.

③ 甲의 단독상속인 戊는 丙에 대해 위 매매계약을 추인할 수 없다.

④ 丙은 乙과 매매계약을 체결할 당시 乙에게 대리권이 없음을 안 경우에도 甲의 추인이 있을 때까지 그 매매계약을 철회할 수 있다.

⑤ 甲이 乙의 대리행위에 대하여 추인을 거절하면, 乙이 미성년자라도 丙은 乙에 대해 손해배상을 청구할 수 있다.

정답 및 해설

매매계약 체결 후 甲이 이미 X토지를 丁에게 매도하고 소유권이전등기까지 마쳤다면 丁은 유효하게 소유권을 취득한 자이다. 그 후 甲이 乙의 무권대리행위를 추인하더라도 추인의 소급효는 **제3자의 권리를 해하지 못한다**는 민법 제133조 단서의 법리에 따라 丁의 소유권 취득은 그대로 유효하다.

- 반면 무권대리인이 본인을 단독상속한 경우 신의칙상 본인의 지위에서 추인을 거절할 수 없다.
- 본인의 상속인은 무권대리행위를 추인할 수 있다.
- 상대방의 철회권은 계약 당시 대리권 없음을 안 **악의의 상대방에게는 인정되지 않는다**(제134조).
- 무권대리인의 상대방에 대한 책임(제135조)은 무권대리인이 **행위능력자**일 것을 요건으로 하므로 미성년자인 경우에는 그 책임을 지지 않는다.

문제 47

반사회질서의 법률행위에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 2023년 체결된 형사사건에 관한 성공보수약정
ㄴ. 반사회적 행위에 의해 조성된 비자금을 소극적으로 은닉하기 위해 체결한 임치약정
ㄷ. 산모가 우연한 사고로 인한 태아의 상해에 대비하기 위해 자신을 보험수익자로, 태아를 피보험자로 하여 체결한 상해보험계약

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄴ. 반사회적 행위로 조성된 비자금을 **소극적으로 은닉**하기 위해 체결한 임치약정은 그 자체로 선량한 풍속 기타 사회질서에 반한다고 볼 수 없어 반사회질서 법률행위가 아니다.
ㄷ. 산모가 **우연한 사고**로 인한 태아의 상해에 대비해 태아를 피보험자로 한 상해보험계약은 유효하며 반사회질서 행위가 아니다.
반면 ㄱ의 **형사사건에 관한 성공보수약정**은 수사·재판의 공정성에 대한 신뢰를 훼손하므로 민법 제103조에 반하여 무효이다.

문제 48

甲은 허가받을 것을 전제로 토지거래허가구역 내 자신의 토지에 대해 乙과 매매계약을 체결하였다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 甲은 특별한 사정이 없는 한 乙의 매매대금이행제공이 있을 때까지 허가신청절차 협력의무의 이행을 거절할 수 있다.

ㄴ. 乙이 계약금 전액을 지급한 후, 당사자의 일방이 이행에 착수하기 전이라면 특별한 사정이 없는 한 甲은 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제할 수 있다.

ㄷ. 일정기간 내 허가를 받기로 약정한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 허가를 받지 못하고 약정기간이 경과하였다는 사정만으로도 매매계약은 확정적 무효가 된다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

토지거래허가구역 내 허가를 전제로 한 매매계약은 **유동적 무효**이다.

ㄴ. 유동적 무효 상태에서도 계약금계약은 유효하므로, 상대방이 **이행에 착수하기 전**이라면 매도인은 **계약금의 배액을 상환**하고 해제할 수 있어 옳다.

ㄱ은 **허가신청절차 협력의무**와 매매대금 지급의무는 동시이행관계가 아니므로 대금의 이행제공이 없다는 이유로 협력의무 이행을 거절할 수 없어 틀리고, ㄷ은 약정기간이 지났다는 사정만으로 곧바로 확정적 무효가 되는 것은 아니므로 틀리다.

문제 49

법률행위의 부관에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 경우, 그 조건만 무효이고 법률행위는 유효하다.
2. 법률행위에 조건이 붙어 있는지 여부는 조건의 존재를 주장하는 자에게 증명책임이 있다.
3. 기한은 특별한 사정이 없는 한 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
4. 조건부 법률행위에서 기성조건이 해제조건이면 그 법률행위는 무효이다.
5. 종기(終期) 있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력을 잃는다.

정답 및 해설

조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 경우, 민법 제151조 제1항에 따라 그 **조건뿐만 아니라 법률행위 전체가 무효**가 되므로 "조건만 무효이고 법률행위는 유효하다"는 서술은 틀렸다.

- 법률행위에 조건이 붙어 있는지 여부는 이를 주장하는 자가 증명해야 한다.
- 기한은 특별한 사정이 없는 한 **채무자의 이익**을 위한 것으로 추정된다(제153조).
- 이미 성취된 기성조건이 해제조건이면 그 법률행위는 무효이다(제151조 제2항).
- 종기 있는 법률행위는 기한이 도래한 때부터 효력을 잃는다(제152조 제2항).

문제 50

법률행위의 무효와 추인에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 무효인 법률행위의 추인은 무효원인이 소멸된 후 본인이 무효임을 알고 추인해야 그 효력이 인정된다.

ㄴ. 무권리자의 처분이 계약으로 이루어진 경우, 권리자가 추인하면 원칙적으로 계약의 효과는 계약체결시에 소급하여 권리자에게 귀속된다.

ㄷ. 양도금지특약에 위반하여 무효인 채권양도에 대해 양도대상이 된 채권의 채무자가 승낙하면 다른 약정이 없는 한 양도의 효과는 승낙시부터 발생한다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ. 무효인 법률행위의 추인은 **무효원인이 소멸한 후** 당사자가 **무효임을 알고** 추인해야 새로운 법률행위로서 효력이 인정된다(민법 제139조).

ㄴ. 무권리자의 처분을 권리자가 추인하면 무권대리 추인 법리를 유추하여 원칙적으로 **계약체결 시로 소급**해 그 효과가 권리자에게 귀속된다.

ㄷ. 양도금지특약에 반하는 채권양도는 무효이나 채무자가 사후에 **승낙**하면 다른 약정이 없는 한 양도의 효과는 **승낙 시부터** 발생하고 소급하지 않는다.

문제 51

점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 점유물이 점유자의 책임 있는 사유로 멸실된 경우, 선의의 타주점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상해야 한다.
2. 악의의 점유자는 특별한 사정이 없는 한 통상의 필요비를 청구할 수 있다.
3. 점유자의 필요비상환청구에 대해 법원은 회복자의 청구에 의해 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.
4. 이행지체로 인해 매매계약이 해제된 경우, 선의의 점유자인 매수인에게 과실취득권이 인정된다.
5. 은비(隱秘)에 의한 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.

정답 및 해설

민법 제203조에 따라 점유자의 필요비상환청구권은 선의 · 악의를 불문하고 인정되지만, **점유자가 과실을 취득한 경우**에는 통상의 필요비를 청구하지 못한다는 단서가 있다. 그런데 과실취득권은 선의점유자에게만 인정되므로(제201조), 과실을 취득하지 않는 **악의의 점유자**는 이 단서의 적용을 받지 않아 통상의 필요비도 청구할 수 있다.

- 선의의 타주점유자는 현존이익이 아니라 손해 전부를 배상해야 한다(제202조).
- 상당한 상환기간의 허여는 유익비에 대해서만 인정된다(필요비는 즉시 청구 가능).
- 계약해제로 인한 원상회복관계에는 선의점유자의 과실취득권 규정이 적용되지 않는다.
- 은비에 의한 점유자는 악의점유자와 같이 취급되어 과실취득권이 없다.

문제 52

민법상 합유에 관한 설명으로 틀린 것은? (특약은 없으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 합유자의 권리는 합유물 전부에 미친다.
2. 합유자는 합유물의 분할을 청구하지 못한다.
3. 합유자 중 1인이 사망하면 그의 상속인이 합유자의 지위를 승계한다.
4. 합유물의 보존행위는 합유자 각자가 할 수 있다.
5. 합유자는 그 전원의 동의 없이 합유지분을 처분하지 못한다.

정답 및 해설

합유는 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태로 합유자 상호간의 인적 결합관계를 전제한다. 따라서 **합유자 중 1인이 사망하면 그 상속인은 합유자의 지위를 당연승계하지 못하고** 잔존 합유자가 그 목적물을 합유한다는 것이 판례의 입장이다.

나머지는 모두 옳은 설명이다.

- 합유자의 권리는 합유물 전부에 미친다(제271조).
- 합유물 분할청구는 금지된다(제273조 제2항).
- 보존행위는 합유자 각자가 할 수 있다(제272조 단서).
- 지분처분에는 전원의 동의가 필요하다(제273조 제1항).

문제 53

부동산 소유권이전등기청구권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 교환으로 인한 이전등기청구권은 물권적 청구권이다.
2. 점유취득시효 완성으로 인한 이전등기청구권의 양도는 특별한 사정이 없는 한 양도인의 채무자에 대한 통지만으로는 대항력이 생기지 않는다.
3. 매수인이 부동산을 인도받아 사용 · 수익하고 있는 이상 매수인의 이전등기청구권은 시효로 소멸하지 않는다.
4. 점유취득시효 완성으로 인한 이전등기청구권은 점유가 계속되더라도 시효로 소멸한다.
5. 매매로 인한 이전등기청구권의 양도는 특별한 사정이 없는 한 양도인의 채무자에 대한 통지만으로 대항력이 생긴다.

정답 및 해설

매수인이 목적물을 인도받아 사용 · 수익하고 있는 동안에는 이전등기청구권을 행사하고 있는 것과 다름없으므로 그 **소멸시효가 진행하지 않는다**는 것이 확립된 판례의 법리이다. 같은 취지에서 점유취득시효 완성자도 점유를 계속하는 한 등기청구권의 소멸시효가 진행하지 않으므로, 점유가 계속되더라도 시효로 소멸한다고 서술한 ④는 옳지 않다.

문제 54

물권적 청구권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 저당권자는 목적물에서 임의로 분리, 반출된 물건을 자신에게 반환할 것을 청구할 수 있다.
2. 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권의 법적 성질은 소유권에 기한 방해배제청구권이다.
3. 소유자는 소유권을 방해하는 자에 대해 민법 제214조에 기해 방해배제비용을 청구할 수 없다.
4. 미등기 무허가건물의 양수인은 소유권에 기한 방해배제청구권을 행사할 수 없다.
5. 소유권에 기한 방해배제청구권은 현재 계속되고 있는 방해원인의 제거를 내용으로 한다.

정답 및 해설

저당권은 목적물을 점유하지 않는 담보물권이므로, 저당목적물에서 임의로 분리 · 반출된 물건에 대해 저당권자는 이를 **원래의 장소로 원상회복**하도록 청구할 수 있을 뿐, 자신에게 직접 반환할 것을 청구할 수는 없다는 것이 판례의 입장이다.
나머지는 모두 옳은 설명이다.

- 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기청구권은 소유권에 기한 방해배제청구권의 성질을 가진다.
- 방해배제청구권은 방해의 제거만을 내용으로 하고 그 비용까지는 청구할 수 없다.
- 미등기 무허가건물의 양수인은 소유권을 취득하지 못하여 방해배제청구권을 행사할 수 없다.
- 방해배제청구권은 현재 계속되는 방해원인의 제거를 내용으로 한다.

문제 55

부동산 점유취득시효에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 국유재산 중 일반재산이 시효완성 후 행정재산으로 되더라도 시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
2. 시효완성 당시의 소유권보존등기가 무효라면 그 등기명의인은 원칙적으로 시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구의 상대방이 될 수 없다.
3. 시효완성 후 점유자 명의로 소유권이전등기가 경료되기전에 부동산 소유명의자는 점유자에 대해 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 있다.
4. 미등기부동산에 대한 시효가 완성된 경우, 점유자는 등기 없이도 소유권을 취득한다.
5. 시효완성 전에 부동산이 압류되면 시효는 중단된다.

정답 및 해설

취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구의 상대방은 시효완성 당시의 **진정한 소유자**이어야 하므로, 등기부상 소유권보존등기 명의인이라도 그 등기가 원인무효라면 원칙적으로 그를 상대로 이전등기를 청구할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.

- 시효완성자의 점유는 등기 전이라도 법률상 권원 있는 점유이므로 소유자가 부당이득반환을 청구할 수 없다.
- 부동산 물권취득에는 등기가 필요하다.
- 압류는 취득시효의 중단사유가 아니다.

문제 56

민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득)에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 상속인은 상속 부동산의 소유권을 등기 없이 취득한다.
2. 민법 제187조 소정의 판결은 형성판결을 의미한다.
3. 부동산 강제경매에서 매수인이 매각 목적인 권리를 취득하는 시기는 매각대금 완납시이다.
4. 부동산소유권이전을 내용으로 하는 화해조서에 기한 소유권취득에는 등기를 요하지 않는다.
5. 신축에 의한 건물소유권취득에는 소유권보존등기를 요하지 않는다.

정답 및 해설

민법 제187조의 **"판결"은 형성판결**만을 의미하므로, 이행판결의 성질을 가지는 화해조서 · 조정조서에 기한 소유권취득에는 이 조문이 적용되지 않고 별도의 **등기를 하여야** 물권변동의 효력이 생긴다는 것이 판례의 입장이다. ① 상속으로 인한 소유권취득, ③ 강제경매 매수인의 권리취득시기(매각대금 완납시), ⑤ 신축건물의 소유권 원시취득에 보존등기가 필요 없다는 점은 모두 제187조에 부합하는 옳은 설명이다.

문제 57

물권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 물건 이외의 재산권은 물권의 객체가 될 수 없다.
2. 물권은 부동산등기규칙에 의해 창설될 수 있다.
3. 구분소유의 목적이 되는 건물의 등기부상 표시에서 전유부분의 면적 표시가 잘못된 경우, 그 잘못 표시된 면적만큼의 소유권보존등기를 말소할 수 없다.
4. 1필의 토지의 일부를 객체로 하여 지상권을 설정할 수 없다.
5. 기술적인 착오로 지적도의 경계선이 실제 경계선과 다르게 작성된 경우, 토지의 경계는 지적도의 경계선에 의해 확정된다.

정답 및 해설

집합건물 구분소유권의 등기부상 전유부분 면적 표시가 잘못되었더라도 이는 표시상의 오류에 불과하여 구분소유권 자체의 동일성에는 영향이 없으므로, 그 잘못 표시된 면적만큼의 **소유권보존등기를 말소할 수는 없다**는 것이 판례의 입장이다.

- 물권법정주의(제185조)상 물권은 법률 또는 관습법으로만 창설되므로 부동산등기규칙으로는 창설될 수 없다.
- 1필 토지의 특정 일부에도 지상권을 설정할 수 있다.
- 지적도 작성의 기술적 착오로 경계가 실제와 다르게 표시된 경우에는 실제 경계에 의한다.

문제 58

전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 전세권설정자의 목적물 인도는 전세권의 성립요건이다.
2. 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 경우, 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권에 미친다.
3. 전세권의 사용 · 수익 권능을 배제하고 채권담보만을 위해 전세권을 설정하는 것은 허용된다.
4. 전세권설정자는 특별한 사정이 없는 한 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 해야 한다.
5. 건물전세권이 법정갱신된 경우, 전세권자는 이를 등기해야 제3자에게 대항할 수 있다.

정답 및 해설

민법 제304조에 따라 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 경우, 그 **전세권의 효력은 건물 소유를 목적으로 한 지상권 또는 임차권에도 미친다**.

- 전세권은 등기함으로써 성립하는 물권으로 목적물의 인도는 성립요건이 아니다.
- 사용 · 수익 권능을 전면적으로 배제한 채 채권담보만을 위한 전세권 설정은 허용되지 않는다.
- 목적물의 현상유지 및 통상의 수선의무는 전세권설정자가 아니라 **전세권자**가 부담한다(제309조).
- 건물전세권의 법정갱신은 등기 없이도 제3자에게 대항할 수 있다.

문제 59

乙은 甲과의 지상권설정계약으로 甲소유의 X토지에 지상권을 취득한 후, 그 지상에 Y건물을 완성하여 소유권을 취득하였다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 乙은 지상권을 유보한 채 Y건물 소유권만을 제3자에게 양도할 수 있다.
ㄴ. 乙은 Y건물 소유권을 유보한 채 지상권만을 제3자에게 양도할 수 있다.
ㄷ. 지료지급약정이 있음에도 乙이 3년분의 지료를 미지급한 경우, 甲은 지상권 소멸을 청구할 수 있다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ·ㄴ. 지상권과 그 지상 건물의 소유권은 **별개의 권리**이고 지상권자는 지상권을 자유로이 처분할 수 있으므로(민법 제282조), 지상권을 유보한 채 건물소유권만 양도하거나 건물소유권을 유보한 채 지상권만 양도하는 것 모두 가능하다.
ㄷ. 지상권자가 **2년 이상**의 지료를 지급하지 않으면 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있으므로(민법 제287조), **3년분**을 연체한 乙에 대해 甲은 소멸청구를 할 수 있다.

문제 60

지역권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 지역권은 요역지와 분리하여 양도할 수 없다.
2. 공유자 중 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
3. 통행지역권을 주장하는 자는 통행으로 편익을 얻는 요역지가 있음을 주장 · 증명해야 한다.
4. 요역지의 불법점유자도 통행지역권을 시효취득할 수 있다.
5. 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 시효취득할 수 있다.

정답 및 해설

통행지역권의 시효취득은 요역지를 계속되고 표현된 방법으로 이용해 온 사실을 전제로 한다. **정당한 권원 없이 요역지를 불법점유하고 있는 자**는 그러한 점유가 지역권 시효취득의 기초가 되는 점유로 인정되지 않아 통행지역권을 시효취득할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.
나머지는 모두 옳은 설명이다.

- 지역권과 요역지의 부종성에 따라 분리양도가 금지된다(제292조 제2항).
- 공유자 1인의 지역권 취득은 다른 공유자에게도 효력이 미친다(제295조 제1항).
- 통행지역권 주장자는 요역지 존재에 대한 주장 · 증명책임을 진다.
- 계속되고 표현된 지역권만 시효취득 가능하다(제294조).

문제 61

甲은 乙에게 1억원을 대여하면서 乙소유의 Y건물에 저당권을 취득하였다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 乙이 甲에게 피담보채권 전부를 변제한 경우, 甲의 저당권은 말소등기를 하지 않아도 소멸한다.
ㄴ. 甲은 Y건물의 소실로 인하여 乙이 취득한 화재보험금청구권에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있다.
ㄷ. 甲은 저당권을 피담보채권과 분리하여 제3자에게 양도하지 못한다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ. 저당권은 담보물권으로서 **부종성**이 있어 피담보채권이 전부 변제되면 말소등기 없이도 당연히 소멸한다.
ㄴ. 민법 제370조가 제342조를 준용하므로 저당권자는 목적물의 멸실로 저당권설정자가 취득한 **화재보험금청구권**에 대해 **물상대위**를 행사할 수 있다(지급 전 압류 필요).
ㄷ. 저당권은 그 담보한 채권과 **분리하여** 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다(민법 제361조).

문제 62

근저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 채권최고액에는 피담보채무의 이자가 산입된다.
2. 피담보채무 확정 전에는 채무자를 변경할 수 있다.
3. 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 피담보채무액은 그 신청시에 확정된다.
4. 물상보증인은 채권최고액을 초과하는 부분의 채권액까지 변제할 의무를 부담한다.
5. 특별한 사정이 없는 한, 존속기간이 있는 근저당권은 그 기간이 만료한 때 피담보채무가 확정된다.

정답 및 해설

근저당권의 물상보증인은 **채권최고액을 한도**로만 책임을 지며, 채권최고액을 초과하는 채무액까지 변제할 의무는 없다는 것이 확립된 판례이다. 따라서 **"물상보증인은 채권최고액을 초과하는 부분의 채권액까지 변제할 의무를 부담한다"**는 설명이 틀리다.
나머지 설명은 모두 옳다.

- 채권최고액에는 이자가 산입된다.
- 피담보채무 확정 전에는 채무자를 변경할 수 있다.
- 채무불이행을 이유로 경매신청을 하면 특별한 사정이 없는 한 그 신청시에 피담보채무가 확정된다.
- 존속기간이 있는 근저당권은 그 기간 만료시 피담보채무가 확정된다.

문제 63

민법상 유치권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 유치권자는 유치물에 대한 경매권이 있다.
2. 유치권 발생을 배제하는 특약은 무효이다.
3. 건물신축공사를 도급받은 수급인이 사회통념상 독립한 건물이 되지 못한 정착물을 토지에 설치한 상태에서 공사가 중단된 경우, 그 토지에 대해 유치권을 행사할 수 없다.
4. 유치권은 피담보채권의 변제기가 도래하지 않으면 성립할 수 없다.
5. 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유해야 한다.

정답 및 해설

유치권의 발생을 배제하는 특약은 유효하다는 것이 판례의 확립된 태도이므로 **"유치권 발생을 배제하는 특약은 무효이다"**라는 설명이 틀리다.
나머지 설명은 모두 옳다.

- 유치권자에게는 유치물에 대한 **경매권**이 인정된다.
- 유치권은 피담보채권의 **변제기**가 도래해야 성립할 수 있다.
- 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유해야 한다.
- 사회통념상 독립한 건물이 되지 못한 정착물을 설치한 상태에서 공사가 중단된 경우에는 그 토지에 대해 유치권을 행사할 수 없다.

문제 64

저당권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 전세권은 저당권의 객체가 될 수 없다.
2. 저당권 설정은 권리의 이전적 승계에 해당한다.
3. 민법 제365조에 따라 토지와 건물의 일괄경매를 청구한 토지 저당권자는 그 건물의 경매대가에서 우선변제를 받을 수 있다.
4. 건물 건축 개시 전의 나대지에 저당권이 설정될 당시 저당권자가 그 토지 소유자의 건물 건축에 동의한 경우, 저당토지의 임의경매로 인한 법정지상권은 성립하지 않는다.
5. 저당물의 소유권을 취득한 제3자는 그 저당물의 보존을 위해 필요비를 지출하더라도 특별한 사정이 없는 한 그 저당물의 경매대가에서 우선상환을 받을 수 없다.

정답 및 해설

법정지상권은 저당권 설정 당시 토지 위에 건물이 존재할 것을 요건으로 하므로, 나대지에 저당권이 설정된 후 저당권자의 동의를 얻어 건물이 신축되었더라도 저당토지의 경매로 **법정지상권은 성립하지 않는다**는 것이 판례이다. 따라서 저당권자가 건물 건축에 동의한 경우 법정지상권이 성립하지 않는다는 설명이 옳다.
나머지 설명은 모두 틀리다.

- 전세권도 저당권의 객체가 될 수 있다.
- 저당권 설정은 소유권 등 권리의 이전이 아닌 설정적 승계이다.
- 민법 제365조에 따라 토지와 건물을 일괄경매하더라도 토지 저당권자는 **건물의 경매대가**에서는 우선변제를 받을 수 없다.
- 저당물의 제3취득자가 그 보존을 위해 필요비를 지출한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 경매대가에서 우선상환을 받을 수 있다.

문제 65

민법상 환매에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 환매권은 양도할 수 없는 일신전속권이다.
2. 매매계약이 무효이면 환매특약도 무효이다.
3. 환매기간을 정한 경우에는 그 기간을 다시 연장하지 못한다.
4. 환매특약등기는 매수인의 권리취득의 등기에 부기하는 방식으로 한다.
5. 환매특약은 매매계약과 동시에 해야 한다.

정답 및 해설

환매권은 매수인의 소유권 취득에 부착된 재산권으로서 타인에게 양도할 수 있으므로 **"환매권은 양도할 수 없는 일신전속권이다"**라는 설명이 틀리다.
나머지 설명은 모두 옳다.

- 환매특약은 매매계약에 종된 계약이어서 매매계약이 무효이면 환매특약도 무효가 된다.
- 환매기간을 정한 경우에는 이를 다시 연장하지 못한다.
- 환매특약등기는 매수인의 권리취득의 등기에 부기하는 방식으로 한다.
- 환매특약은 매매계약과 **동시**에 해야 한다.

문제 66

甲은 그 소유의 토지를 乙에게 매도하면서 甲의 丙에 대한 채무변제를 위해 乙이 그 대금 전액을 丙에게 지급하기로 하는 제3자를 위한 계약을 乙과 체결하였고, 丙도 乙에 대해 수익의 의사표시를 하였다. 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 乙은 甲과 丙사이의 채무부존재의 항변으로 丙에게 대항할 수 없다.
2. 丙은 乙의 채무불이행을 이유로 甲과 乙사이의 계약을 해제할 수 없다.
3. 乙이 甲의 채무불이행을 이유로 계약을 해제한 경우, 특별한 사정이 없는 한 乙은 이미 이행한 급부의 반환을 丙에게 청구할 수 있다.
4. 甲이 乙의 채무불이행을 이유로 계약을 해제하면, 丙은 乙에게 채무불이행으로 인해 자신이 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.
5. 甲은 丙의 동의 없이도 乙의 채무불이행을 이유로 계약을 해제할 수 있다.

정답 및 해설

제3자를 위한 계약에서 **낙약자(乙)**가 **요약자(甲)**의 채무불이행을 이유로 계약을 해제하더라도, 낙약자가 이미 **수익자(丙)**에게 이행한 급부는 수익자를 상대로 부당이득반환을 청구할 수 없고 계약의 상대방인 요약자 甲과 사이에서 정산해야 한다는 것이 판례이다. 따라서 "乙이 甲의 채무불이행을 이유로 계약을 해제한 경우 乙이 이미 이행한 급부의 반환을 丙에게 청구할 수 있다"는 설명이 틀리다.

- 채무부존재 항변: 甲·丙 사이의 대가관계는 계약의 내용이 아니어서 乙은 그 채무부존재의 항변으로 丙에게 대항할 수 없다.
- 丙의 해제: 丙은 계약당사자가 아니므로 해제권이 없다.
- 丙의 손해배상청구: 수익의 의사표시를 한 丙은 낙약자 乙에게 채무불이행으로 인한 손해배상을 직접 청구할 수 있다.
- 甲의 해제: 요약자 甲은 계약당사자로서 丙의 동의 없이 乙의 채무불이행을 이유로 해제할 수 있다.

따라서 나머지는 모두 옳다.

문제 67

甲과 乙은 甲소유의 X토지에 대하여 매매계약을 체결하였으나 그 후 甲의 채무인 소유권이전등기의무의 이행이 불가능하게 되었다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 甲의 채무가 쌍방의 귀책사유 없이 불능이 된 경우, 이미 대금을 지급한 乙은 그 대금을 부당이득법리에 따라 반환청구할 수 있다.

ㄴ. 甲의 채무가 乙의 귀책사유로 불능이 된 경우, 특별한 사정이 없는 한 甲은 乙에게 대금지급을 청구할 수 있다.

ㄷ. 乙의 수령지체 중에 쌍방의 귀책사유 없이 甲의 채무가 불능이 된 경우, 甲은 乙에게 대금지급을 청구할 수 없다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ. 쌍방의 귀책사유 없이 甲의 채무가 불능이 된 경우 **채무자위험부담주의**에 따라 甲은 대금을 청구하지 못하므로(민법 제537조), 이미 지급한 乙은 그 대금을 **부당이득**으로 반환청구할 수 있다.

ㄴ. 채권자 乙의 귀책사유로 불능이 된 경우에는 채무자 甲이 **반대급부인 대금의 지급을 청구**할 수 있다(민법 제538조 제1항).

ㄷ은 **채권자의 수령지체 중** 쌍방 무귀책으로 불능이 된 경우에도 민법 제538조 제1항에 따라 甲이 대금지급을 청구할 수 있으므로 틀리다.

문제 68

매매에서 과실의 귀속과 대금의 이자 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (대금지급과 목적물인도는 동시이행관계에 있고, 다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 매매계약 후 목적물이 인도되지 않더라도 매수인이 대금을 완제한 때에는 그 시점 이후 목적물로부터 생긴 과실은 매수인에게 귀속된다.

ㄴ. 매수인이 대금지급을 거절할 정당한 사유가 있는 경우, 매수인은 목적물을 미리 인도받더라도 대금 이자의 지급의무가 없다.

ㄷ. 매매계약이 취소된 경우, 선의의 점유자인 매수인의 과실취득권이 인정되는 이상 선의의 매도인도 지급받은 대금의 운용이익 내지 법정이자를 반환할 의무가 없다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ. 민법 제587조의 과실·이자 조항은 대금 완제 전을 전제로 하므로, 인도 전이라도 매수인이 **대금을 완제**했다면 그 이후의 과실은 **매수인**에게 귀속된다.

ㄴ. 매수인에게 대금지급을 거절할 **정당한 사유**가 있으면 목적물을 미리 인도받았더라도 대금 이자를 지급할 의무가 없다.

ㄷ. 매매계약이 취소된 경우 선의의 매수인에게 **과실취득권**이 인정되는 이상, 형평상 선의의 매도인도 받은 대금의 **운용이익·법정이자**를 반환할 의무가 없다.

문제 69

매매의 일방예약에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 일방예약이 성립하려면 본계약인 매매계약의 요소가 되는 내용이 확정되어 있거나 확정할 수 있어야 한다.
2. 예약완결권의 행사기간 도과 전에 예약완결권자가 예약목적물인 부동산을 인도받은 경우, 그 기간이 도과되더라도 예약완결권은 소멸되지 않는다.
3. 예약완결권은 당사자 사이에 행사기간을 약정한 때에는 그 기간 내에 행사해야 한다.
4. 상가에 관하여 매매예약이 성립한 이후 법령상의 제한에 의해 일시적으로 분양이 금지되었다가 다시 허용된 경우, 그 예약완결권 행사는 이행불능이라 할 수 없다.
5. 예약완결권 행사의 의사표시를 담은 소장 부본의 송달로써 예약완결권을 재판상 행사하는 경우, 그 행사가 유효하기 위해서는 그 소장 부본이 제척기간 내에 상대방에게 송달되어야 한다.

정답 및 해설

예약완결권은 형성권으로서 **제척기간**에 걸리며, 완결권자가 예약목적물인 부동산을 인도받아 사용하고 있더라도 그 사정만으로 제척기간의 진행이나 **완결권 소멸**에 영향을 미치지 않는다는 것이 판례이다. 따라서 "행사기간 도과 전에 부동산을 인도받은 경우 그 기간이 도과되더라도 예약완결권은 소멸되지 않는다"는 설명이 틀리다.

- 요소 확정 필요: 일방예약이 성립하려면 본계약인 매매계약의 요소가 확정되어 있거나 확정할 수 있어야 한다.
- 약정기간 내 행사: 당사자 사이에 행사기간을 약정한 때에는 그 기간 내에 행사해야 한다.
- 일시적 장애는 이행불능 아님: 법령상 일시적으로 분양이 금지되었다가 다시 허용된 경우에는 이행불능이라 할 수 없다.
- 제척기간 내 송달 필요: 소장 부본으로 재판상 행사하는 경우 그 소장 부본이 제척기간 내에 상대방에게 송달되어야 유효하다.

따라서 나머지 설명은 모두 옳다.

문제 70

민법상 매매계약에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 매매계약은 낙성 · 불요식계약이다.
2. 타인의 권리도 매매의 목적이 될 수 있다.
3. 매도인의 담보책임 규정은 그 성질이 허용되는 한 교환계약에도 준용된다.
4. 매매계약에 관한 비용은 특약이 없는 한 매수인이 전부 부담한다.
5. 경매목적물에 하자가 있는 경우, 매도인은 물건의 하자로 인한 담보책임을 지지 않는다.

정답 및 해설

매매계약에 관한 비용은 특약이 없는 한 **당사자 쌍방이 균분하여 부담**하는 것이 원칙이므로, "매매계약에 관한 비용은 특약이 없는 한 매수인이 전부 부담한다"는 설명이 틀리다.

- 낙성·불요식계약: 매매계약은 **낙성·불요식계약**이다.
- 타인권리 매매목적 가능: 타인의 권리도 매매의 목적이 될 수 있다.
- 교환계약 준용: 매도인의 담보책임 규정은 그 성질이 허용되는 한 교환계약에도 준용된다.
- 경매목적물 하자담보책임 배제: 경매의 목적물에 하자가 있는 경우 매도인은 물건의 하자로 인한 담보책임을 지지 않는다.

따라서 나머지 설명은 모두 옳다.

문제 71

甲은 2023. 9. 30. 乙에게 자신 소유의 X부동산을 3억원에 매도하되, 계약금 2천만원은 계약 당일, 중도금 2억원은 2023. 10. 30., 잔금 8천만원은 2023. 11. 30.에 지급받기로 하는 매매계약을 체결하고, 乙로부터 계약 당일 계약금 전액을 지급받았다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (특별한 사정은 없으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 乙이 2023. 10. 25. 중도금 2억원을 甲에게 지급한 경우, 乙은 2023. 10. 27. 계약금을 포기하더라도 계약을 해제할 수 없다.

ㄴ. 乙이 2023. 10. 25. 중도금 2억원을 甲에게 지급한 경우, 甲은 2023. 10. 27. 계약금의 배액을 상환하더라도 계약을 해제할 수 없다.

ㄷ. 乙이 계약 당시 중도금 중 1억원의 지급에 갈음하여 자신의 丙에 대한 대여금채권을 甲에게 양도하기로 약정하고 그 자리에 丙도 참석하였다면, 甲은 2023. 10. 27. 계약금의 배액을 상환하더라도 계약을 해제할 수 없다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

계약금에 의한 해제는 **당사자 일방이 이행에 착수하기 전**까지만 가능하다(민법 제565조).

ㄱ·ㄴ. 乙이 2023. 10. 25. **중도금 2억원**을 지급한 것은 이행의 착수이므로, 그 후인 10. 27.에는 乙도 계약금을 포기하고, 甲도 **배액을 상환**하고 계약을 해제할 수 없다.

ㄷ. 중도금 일부의 지급에 갈음하여 제3자에 대한 대여금채권을 양도하기로 약정하고 그 자리에 채무자 丙도 참석했다면 **이행에 착수**한 것으로 보므로, 甲은 배액을 상환하더라도 해제할 수 없다.

문제 72

민법상 임대차계약에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 임대인이 목적물을 임대할 권한이 없어도 임대차계약은 유효하게 성립한다.
2. 임차기간을 영구로 정한 임대차약정은 특별한 사정이 없는 한 허용된다.
3. 임차인은 특별한 사정이 없는 한 자신이 지출한 임차물의 보존에 관한 필요비 금액의 한도에서 차임의 지급을 거절할 수 있다.
4. 임대차가 묵시의 갱신이 된 경우, 전임대차에 대해 제3자가 제공한 담보는 원칙적으로 소멸하지 않는다.
5. 임대차 종료로 인한 임차인의 원상회복의무에는 임대인이 임대 당시의 부동산 용도에 맞게 다시 사용할 수 있도록 협력할 의무까지 포함된다.

정답 및 해설

민법 제639조 제2항에 따르면 임대차가 **묵시의 갱신**이 된 경우 종전 임대차에 대해 **제3자가 제공한 담보**는 기간 만료로 **소멸**한다. 따라서 '원칙적으로 소멸하지 않는다'는 서술은 이 규정과 반대되어 틀린 설명이다.
반면 다음은 판례의 입장이다.

- 임대인에게 임대할 권한이 없어도 임대차계약 자체는 유효하게 성립한다.
- 영구임대차 약정도 특별한 사정이 없는 한 유효하다.
- 임차인은 필요비 지출액 한도에서 차임지급을 거절할 수 있다.
- 임차인의 원상회복의무에는 임대인이 임대 당시 용도대로 목적물을 사용할 수 있도록 협력할 의무까지 포함된다.

문제 73

甲은 건물 소유를 목적으로 乙소유의 X토지를 임차한 후, 그 지상에 Y건물을 신축하여 소유하고 있다. 위 임대차계약이 종료된 후, 甲이 乙에게 Y건물에 관하여 지상물매수청구권을 행사하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 특별한 사정이 없는 한 Y건물이 미등기 무허가건물이라도 매수청구권의 대상이 될 수 있다.
2. 임대차기간이 만료되면 甲이 Y건물을 철거하기로 한 약정은 특별한 사정이 없는 한 무효이다.
3. Y건물이 X토지와 제3자 소유의 토지 위에 걸쳐서 건립되었다면, 甲은 Y건물 전체에 대하여 매수청구를 할 수 있다.
4. 甲의 차임연체를 이유로 임대차계약이 해지된 경우, 甲은 매수청구권을 행사할 수 없다.
5. 甲이 적법하게 매수청구권을 행사한 후에도 Y건물의 점유 · 사용을 통하여 X토지를 계속하여 점유 · 사용하였다면, 甲은 乙에게 X토지 임료 상당액의 부당이득반환의무를 진다.

정답 및 해설

임차인의 지상물매수청구권은 원칙적으로 **임차토지의 범위** 내에 있는 건물 부분을 대상으로 한다. 따라서 Y건물이 X토지와 제3자 소유 토지에 걸쳐 건립되어 있다고 하여 甲이 당연히 **Y건물 전체**에 대해 매수청구를 할 수 있는 것은 아니라는 것이 판례의 취지이므로, 이를 긍정한 설명은 틀리다.

- 미등기·무허가건물도 매수청구권의 대상이 될 수 있다.
- 철거특약은 임차인에게 불리한 약정으로 무효이다.
- 차임연체로 계약이 해지된 경우에는 매수청구권이 인정되지 않는다.
- 매수청구권 행사 후에도 甲이 X토지를 계속 점유·사용한다면 임료 상당의 부당이득반환의무를 진다.

이상은 모두 옳은 설명이다.

문제 74

매매계약의 법정해제에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 일방 당사자의 계약위반을 이유로 한 상대방의 계약해제 의사표시에 의해 계약이 해제되었음에도 상대방이 계약이 존속함을 전제로 계약상 의무의 이행을 구하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 계약을 위반한 당사자도 당해 계약이 상대방의 해제로 소멸되었음을 들어 그 이행을 거절할 수 있다.

ㄴ. 계약해제로 인한 원상회복의 대상에는 매매대금은 물론 이와 관련하여 그 계약의 존속을 전제로 수령한 지연손해금도 포함된다.

ㄷ. 과실상계는 계약해제로 인한 원상회복의무의 이행으로서 이미 지급한 급부의 반환을 구하는 경우에는 적용되지 않는다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ. 상대방의 적법한 해제로 계약이 소멸한 이상, 계약을 위반한 당사자도 **계약이 해제로 소멸했음**을 들어 계약상 의무의 이행을 거절할 수 있다.

ㄴ. 해제로 인한 **원상회복**의 범위에는 매매대금뿐 아니라 계약의 존속을 전제로 수령한 **지연손해금**도 포함된다.

ㄷ. **과실상계**는 채무불이행으로 인한 손해배상액을 정할 때의 법리이므로, 원상회복의무의 이행으로 이미 지급한 급부의 반환을 구하는 경우에는 적용되지 않는다.

문제 75

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률상 집합건물의 전부공용부분 및 대지사용권에 관한 설명으로 틀린 것은? (특별한 사정은 없으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다.
2. 각 공유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있다.
3. 구조상 공용부분에 관한 물권의 득실변경은 등기가 필요하지 않다.
4. 구분소유자는 규약 또는 공정증서로써 달리 정하지 않는 한 그가 가지는 전유부분과 분리하여 대지사용권을 처분할 수 없다.
5. 대지사용권은 전유부분과 일체성을 갖게 된 후 개시된 강제경매절차에 의해 전유부분과 분리되어 처분될 수 있다.

정답 및 해설

집합건물의 **대지사용권**은 전유부분과의 **일체성** 및 **분리처분금지** 원칙(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률)의 적용을 받는다. 따라서 대지사용권이 전유부분과 일체성을 갖게 된 후 개시된 강제경매절차에서도 대지사용권만 전유부분과 분리되어 처분될 수는 없다는 것이 판례의 입장이므로, 분리되어 처분될 수 있다는 설명은 틀리다.

- 공용부분은 취득시효의 대상이 될 수 없다.
- 각 공유자는 용도에 따라 공용부분을 사용할 수 있다.
- 구조상 공용부분에 관한 물권의 득실변경은 등기 없이 효력이 생긴다.
- 대지사용권은 규약이나 공정증서로 달리 정하지 않는 한 전유부분과 분리 처분할 수 없다.

이상은 모두 옳은 설명이다.

문제 76

가등기담보 등에 관한 법률이 원칙적으로 적용되는 것은? (단, 이자는 고려하지 않으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 1억원을 차용하면서 부동산에 관하여 가등기나 소유권이전등기를 하지 않은 경우
2. 매매대금채무 1억원의 담보로 2억원 상당의 부동산 소유권이전등기를 한 경우
3. 차용금채무 1억원의 담보로 2억원 상당의 부동산에 대해 대물변제예약을 하고 가등기한 경우
4. 차용금채무 3억원의 담보로 이미 2억원의 다른 채무에 대한 저당권이 설정된 4억원 상당의 부동산에 대해 대물변제예약을 하고 가등기한 경우
5. 1억원을 차용하면서 2억원 상당의 그림을 양도담보로 제공한 경우

정답 및 해설

가등기담보 등에 관한 법률은 **소비대차에 따른 차용금 등 채무**를 담보하기 위하여 부동산에 **대물변제예약** 등을 원인으로 가등기·소유권이전등기를 마쳤는데, 그 **목적 부동산의 가액이 차용액과 이자를 합한 금액을 초과**하는 경우에 적용된다. 차용금채무 1억원의 담보로 이보다 가액이 큰 2억원 상당 부동산에 대물변제예약을 하고 가등기까지 마친 경우는 이 요건을 충족하여 법이 적용된다.

- 1억원 차용·등기 없음: 애초에 가등기·소유권이전등기가 없다.
- 매매대금채무 담보: 소비대차가 아닌 매매대금채무를 담보한 경우이다.
- 선순위 저당권이 설정된 부동산: 선순위 저당권의 피담보채무를 공제하면 목적물의 실질가액이 차용액에 미치지 못한다.
- 그림 양도담보: 목적물이 부동산이 아니다.

이들 경우에는 이 법이 적용되지 않는다.

문제 77

부동산 명의신탁약정과 그에 따른 등기의 무효로 대항할 수 없는 제3자(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제4조 제3항)에 해당하는 자를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 명의수탁자의 상속인
ㄴ. 명의신탁된 부동산을 가압류한 명의수탁자의 채권자
ㄷ. 명의신탁자와 명의신탁된 부동산소유권을 취득하기 위한 계약을 맺고 등기명의만을 명의수탁자로부터 경료받은 것과 같은 외관을 갖춘 자
ㄹ. 학교법인이 명의수탁자로서 기본재산에 관한 등기를 마친 경우, 기본재산 처분에 관하여 허가권을 갖는 관할청

① ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제4조 제3항의 **제3자**는 명의수탁자가 물권자임을 기초로 **새로운 이해관계**를 맺은 자를 말한다.
ㄴ. 명의신탁된 부동산을 **가압류한 명의수탁자의 채권자**는 수탁자 명의를 기초로 새로운 이해관계를 맺었으므로 제3자에 해당한다.
ㄱ의 **명의수탁자의 상속인**은 포괄승계인이어서 새로운 이해관계인이 아니고, ㄷ은 명의신탁자와 계약을 맺었을 뿐 수탁자와 이해관계를 맺은 것이 아니며, ㄹ의 **관할청**은 허가권한을 가질 뿐 물권적 이해관계를 취득한 자가 아니므로 모두 제3자가 아니다.

문제 78

甲은 2023. 1. 5. 乙로부터 그 소유의 X주택을 보증금 2억원, 월 임료 50만원, 기간은 계약일로부터 1년으로 정하여 임차하는 내용의 계약을 체결하고, 당일 乙에게 보증금을 지급함과 동시에 X주택을 인도받아 주민등록을 마치고 확정일자를 받았다. 다음 중 주택임대차보호법의 적용에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 甲은 2023. 1. 6. 오전 영시부터 대항력을 취득한다.
2. 제3자에 의해 2023. 5. 9. 경매가 개시되어 X주택이 매각된 경우, 甲은 경매절차에서 배당요구를 하지 않아도 보증금에 대해 우선변제를 받을 수 있다.
3. 乙이 X주택을 丙에게 매도하고 소유권이전등기를 마친 경우, 乙은 특별한 사정이 없는 한 보증금반환의무를 면한다.
4. 甲이 2기의 차임액에 달하는 차임을 연체하면 묵시적 갱신이 인정되지 않는다.
5. 묵시적 갱신이 된 경우, 갱신된 임대차계약의 존속기간은 2년이다.

정답 및 해설

주택임대차보호법상 **대항력**과 **확정일자**를 갖춘 임차인이라도 경매절차에서 보증금에 대해 우선변제를 받으려면 배당요구의 종기까지 **배당요구**를 하여야 하고, 배당요구를 하지 않으면 우선변제를 받을 수 없다. 따라서 배당요구를 하지 않아도 우선변제를 받을 수 있다는 설명은 틀리다.

- 甲은 인도와 주민등록을 마친 다음 날인 2023. 1. 6. 오전 영시부터 대항력을 취득한다.
- 대항력 있는 임차인의 경우 주택 양수인이 임대인 지위를 승계하여 종전 임대인은 보증금반환의무를 면한다.
- 2기의 차임액에 달하는 연체가 있으면 묵시적 갱신이 인정되지 않는다.
- 묵시적 갱신이 된 경우 그 존속기간은 2년으로 본다.

이상은 모두 옳은 설명이다.

문제 79

乙은 식당을 운영하기 위해 2023. 5. 1. 甲으로부터 그 소유의 서울특별시 소재 X상가건물을 보증금 10억원, 월 임료 100만원, 기간은 정함이 없는 것으로 하여 임차하는 상가임대차계약을 체결하였다. 상가건물 임대차보호법상 乙의 주장이 인정되는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. X상가건물을 인도받고 사업자등록을 마친 乙이 대항력을 주장하는 경우
ㄴ. 乙이 甲에게 1년의 존속기간을 주장하는 경우
ㄷ. 乙이 甲에게 계약갱신요구권을 주장하는 경우

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

환산보증금은 보증금에 월차임의 **100배**를 더해 산정하므로 10억원 $+$ 100만원 $\times$ 100 $=$ 11억원이 되어, 서울특별시 기준 대통령령상 보증금액인 **9억원**을 초과한다. 이 경우 상가건물 임대차보호법 제2조 제3항에 따라 **제3조(대항력)**, 제10조 제1항·제2항·제3항 본문 등 일부 규정만 적용된다.

ㄱ. 건물의 **인도와 사업자등록**을 마쳤으므로 초과 임대차에도 적용되는 제3조에 의해 대항력 주장이 인정된다.

ㄴ. 기간을 정하지 않은 임대차를 1년으로 보는 **제9조**는 초과 임대차에 적용되지 않으므로 1년의 존속기간 주장은 인정되지 않는다.

ㄷ. 계약갱신요구권은 제2조 제3항에 의해 적용되기는 하나 **임대차기간 만료 6개월 전부터 1개월 전까지** 행사하는 권리인데, 기간의 정함이 없어 만료 시점 자체가 없으므로 행사할 여지가 없다.

문제 80

甲은 법령상 제한을 회피할 목적으로 2023. 5. 1. 배우자 乙과 자신 소유의 X건물에 대해 명의신탁약정을 하고, 甲으로부터 乙앞으로 소유권이전등기를 마쳤다. 다음 설명 중 틀린 것은? (특별한 사정은 없으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 甲은 乙을 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
2. 甲은 乙을 상대로 부당이득반환을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
3. 甲은 乙을 상대로 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
4. 乙이 丙에게 X건물을 매도하고 소유권이전등기를 해준 경우, 丙은 소유권을 취득한다.
5. 乙이 丙에게 X건물을 매도하고 소유권이전등기를 해준 경우, 乙은 甲에게 불법행위책임을 부담한다.

정답 및 해설

甲과 乙 사이의 명의신탁약정은 **법령상 제한을 회피할 목적**으로 이루어져 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률상 배우자간 특례가 적용되지 않으므로 **명의신탁약정과 등기가 모두 무효**이고 X건물의 소유권은 여전히 甲에게 있다. 이 경우 甲은 소유권에 기하여 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기나 등기말소를 구할 수 있을 뿐, 애초에 물권변동이 일어난 바 없어 **부당이득반환**을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수는 없으므로 이를 청구할 수 있다는 설명은 틀리다.

- 명의신탁해지: 명의신탁약정 자체가 무효인 이상 이를 전제로 한 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기도 청구할 수 없다.
- 丙의 소유권 취득: 명의수탁자로부터 전득한 丙은 선의·악의를 불문하고 소유권을 취득한다.
- 乙의 불법행위책임: 乙이 임의로 처분한 것은 甲에 대한 불법행위를 구성한다.

이상은 모두 옳은 설명이다.